

DEEPGULF, INC. and
TOKE OIL AND GAS, INC.,

VS.

Defendant.

3: 18CV1466-MR/GRJ

PLEASE TAKE NOTICE that Defendant Marc M. Moszkowski hereby removes to this Court the State Court action described below.

1. On April 3, 2018, an action was filed in the Circuit Court in and for Escambia County, Florida entitled *DeepGulf, Inc. and Toke Oil and Gas, Inc., Plaintiffs, vs. Marc M. Moszkowski, Defendant*, Case No. 2018 CA 000543.

2. Defendant was served with Summons on June 4, 2018 by a French Court Bailiff, and received a copy of Plaintiffs' Complaint on June 4. This Notice is timely.

3. A copy of all process, pleadings and orders served upon Defendant in the state court action is attached hereto as Exhibit "A".

4. The state court action is a civil action of which this Court has original jurisdiction under 28 U.S.C. §1332 and is one which may be removed to this Court by Defendant pursuant to the provisions of 28 U.S.C. §1441(b) in that it is a civil action between a citizen of a state and a citizen of a foreign state and the matter in controversy exceeds the sum of \$75,000, exclusive

of interest and costs, because the demand letters attached to the Complaint sought payment from Defendant of \$3,914,292.66.

5. Defendant is informed and believes that Plaintiff DeepGulf, Inc. was, and still is, a corporation organized under the laws of the State of Florida with its principal place of business in the State of Florida. Defendant Marc M. Moszkowski was, at the time of the filing of this action, and still is a citizen of the French Republic. As such there is complete diversity of citizenship between Plaintiff DeepGulf, Inc. and Defendant Marc M. Moszkowski.

6. The Complaint in the state court action also names as a plaintiff Toke Oil and Gas, Inc., which was fraudulently joined and should be disregarded for purposes of determining jurisdiction under 28 U.S.C. §1332 and 28 U.S.C. §1441(b) for one or more of the following reasons. (a) Defendant is not aware of the existence of Plaintiff Toke Oil and Gas, Inc. and he found no record of Toke Oil and Gas, Inc. on the Florida Department of State, Division of Corporations website. As a fictitious entity, the citizenship of this plaintiff, if any, should be disregarded. (b) There exists no claim upon which Toke Oil and Gas, Inc. could possibly recover against Defendant Moszkowski.

WHEREFORE, Defendant Marc M. Moszkowski prays that this action be removed to the United States District Court for the Northern District of Florida, Pensacola Division.



Marc M. Moszkowski, Pro Se
Defendant
Le Verdos
83300 Châteaudouble, France
Phone: (850)316 8462
Email: m.moszkowski@deepgulf.net

CERTIFICATE OF SERVICE

I hereby certify that a copy hereof is being furnished by hand-delivery to the Attorney for the Plaintiffs this _____ day of June 2018.

Braden K. Ball, Jr.
Florida Bar No. 89000
LITVAK BEASLEY WILSON & BALL, LLP
226 East Government Street
Pensacola, Florida 32502
Office: (850) 432-9818
Facsimile: (850) 432-9830
braden@lawpensacola.com



Marc M. Moszkowski, Pro Se



NONCOMPETITION, NONDISCLOSURE AND DEVELOPMENTS AGREEMENT

In consideration and as a condition of my service or continued service as an employee, officer, director or consultant (such service is described herein as maintaining or being involved in a "Business Relationship") of DeepGulf, Inc. and any of its subsidiaries, divisions or affiliates (the "Company"), I hereby agree as follows:

1. Noncompetition. During the period of my Business Relationship with the Company and for one year following the termination of my Business Relationship, regardless of the reasons for my termination, I shall not, directly or indirectly, alone or as a consultant, partner, officer, director, employee, joint venturer, lender or stockholder of any entity, (a) accept employment with any business or entity that is in competition with the products or services being conceived, designed, created, developed, manufactured, marketed, distributed or sold by the Company, or (b) engage in any business or activity that is in competition with the products or services being conceived, designed, created, developed, manufactured, marketed, distributed or sold by the Company.

2. Nonsolicitation of Customers. During the period of my Business Relationship with the Company and for one year following the termination of my Business Relationship, regardless of the reasons for my termination, I shall not, directly or indirectly, alone or as a consultant, partner, officer, director, employee, joint venturer, lender or stockholder of any entity, solicit or do business with any customer of the Company or any potential customer of the Company (a) with whom I have had contact or (b) about whom I obtained information, or became familiar with through Confidential Information (as defined in Paragraph 4), during the course of my Business Relationship with the Company.

3. Nonsolicitation of Employees.

(a) During the period of my Business Relationship with the Company and for one year following the termination of my Business Relationship, regardless of the reasons for the termination, I will not, in any manner, hire or engage, or assist any company or business organization by which I am employed or which is directly or indirectly controlled by me to hire or engage, any person who is or was employed by the Company (or is or was an agent, representative, contractor, project consultant or consultant of the Company) at the time of the termination of my Business Relationship, was employed by the Company within 6 months of the termination of my Business Relationship, or is or was employed by the Company during the period of one year after the termination of my Business Relationship.

- 2 -

(b) During the period of my Business Relationship with the Company and for one year following the termination of my Business Relationship, regardless of the reasons for the termination, I will not, in any manner, solicit, recruit or induce, or assist any company or business organization by which I am employed or which is directly or indirectly controlled by me to solicit, recruit or induce, any person who is or was employed by the Company (or is or was an agent, representative, contractor, project consultant or consultant of the Company) at the time of the termination of my Business Relationship, was employed by the Company within 6 months of the termination of my Business Relationship, or is or was employed by the Company during the period of one year after the termination of my Business Relationship, to leave his or her employment, relationship or engagement with the Company.

4. Nondisclosure. I shall not at any time, whether during or after the termination of my Business Relationship with the Company, reveal to any person or entity any Confidential Information except to directors, officers and employees of the Company who need to know such Confidential Information, or as otherwise authorized by the Company in writing. The term "Confidential Information" shall include any information concerning the organization, business or finances of the Company or of any third party which the Company is under an obligation to keep confidential that is maintained by the Company as confidential. In furtherance of, and not by way of limitation to, the preceding sentence, Confidential Information shall include trade secrets or confidential information respecting inventions, products, designs, methods, know-how, techniques, systems, processes, specifications, blueprints, engineering data, software programs, works of authorship, customer lists, customer information, financial information, pricing information, personnel information, business plans, projects, plans and proposals. I shall keep confidential all matters entrusted to me and shall not use or attempt to use any Confidential Information except as may be required in the ordinary course of performing services to the Company, nor shall I use any Confidential Information in any manner which may injure or cause loss or may be calculated to injure or cause loss to the Company, whether directly or indirectly.

5. Company Property. I agree that during my Business Relationship with the Company I shall not make, use or permit to be used any Company Property otherwise than for the benefit of the Company. The term "Company Property" shall include all notes, memoranda, reports, lists, records, drawings, sketches, specifications, software programs, software code, data, computers, cellular telephones, pagers, credit and/or calling cards, keys, access cards, documentation or other materials of any nature and in any form, whether written, printed, electronic or in digital format or otherwise, relating to any matter within the scope of the business of the Company or concerning any of its dealings or affairs and any other Company property in my possession, custody or control. I further agree that I shall not, after the termination of my Business Relationship with the Company, use or permit others to use any such Company Property. I acknowledge and agree that all Company Property shall be and remain the sole and exclusive property of the Company. Immediately upon the termination of my Business Relationship with the Company, I shall deliver all Company Property in my possession, and all copies thereof, to the Company.

- 3 -

6. Assignment of Developments.

(a) If at any time or times during my Business Relationship with the Company, I shall (either alone or with others) make, conceive, create, discover, invent or reduce to practice any Development that (i) relates to the business of the Company or any customer of or supplier to the Company or any of the products or services being developed, manufactured or sold by the Company or which may be used in relation therewith; or (ii) results from tasks assigned to me by the Company; or (iii) results from the use of premises or assets (whether tangible or intangible) owned, leased or contracted for by the Company, then all such Developments and the benefits thereof are and shall immediately become the sole and absolute property of the Company and its assigns, as works made for hire or otherwise. The term "Development" shall mean any invention, modification, discovery, design, development, improvement, process, software program, work of authorship, documentation, formula, data, technique, know-how, trade secret or intellectual property right whatsoever or any interest therein (whether or not patentable or registrable under copyright, trademark or similar statutes or subject to analogous protection) relating to the business of the Company. I shall promptly disclose to the Company (or any persons designated by it) each such Development. I hereby assign all rights (including, but not limited to, rights to inventions, patentable subject matter, copyrights and trademarks) I may have or may acquire in the Developments and all benefits and/or rights resulting therefrom to the Company and its assigns without further compensation and shall communicate, without cost or delay, and without disclosing to others the same, all available information relating thereto (with all necessary plans and models) to the Company.

(b) Excluded Developments. I represent that the Developments identified in the Appendix, if any, attached hereto comprise all the Developments that I have made or conceived prior to my Business Relationship with the Company and not owned by any of my prior employers, which Developments are excluded from this Agreement. I understand that it is only necessary to list the title of such Developments and the purpose thereof but not details of the Development itself. IF THERE ARE ANY SUCH DEVELOPMENTS TO BE EXCLUDED, THE UNDERSIGNED SHOULD INITIAL HERE; OTHERWISE IT WILL BE DEEMED THAT THERE ARE NO SUCH EXCLUSIONS. _____.

7. Further Assurances. I shall, during and at any time after my Business Relationship with the Company, at the request and cost of the Company, promptly sign, execute, make and do all such deeds, documents, acts and things as the Company and its duly authorized officers may reasonably require:

(a) to apply for, obtain, register and vest in the name of the Company alone (unless the Company otherwise directs) patents, copyrights, trademarks or other analogous protection in any country throughout the world relating to a Development and when so obtained or vested to renew and restore the same; and

(b) to defend any judicial, opposition or other proceedings in respect of such applications and any judicial, opposition or other proceeding, petition or application for revocation of any such patent, copyright, trademark or other analogous protection.

- 4 -

If the Company is unable, after reasonable effort, to secure my signature on any application for patent, copyright, trademark or other analogous protection or other documents regarding any legal protection relating to a Development, whether because of my physical or mental incapacity or for any other reason whatsoever, I hereby irrevocably designate and appoint the Company and its duly authorized officers and agents as my agent and attorney-in-fact, to act for and in my behalf and stead to execute and file any such application or applications or other documents and to do all other lawfully permitted acts to further the prosecution and issuance of patent, copyright or trademark registrations or any other legal protection thereon with the same legal force and effect as if executed by me.

8. Relationship At Will. I understand that this Agreement does not constitute an implied or written employment contract and that my Business Relationship with the Company is on an "at-will" basis. Accordingly, I understand that either the Company or I may terminate my Business Relationship at any time, for any or no reason, with or without prior notice.

9. Severability. I hereby agree that each provision and the subparts of each provision herein shall be treated as separate and independent clauses, and the unenforceability of any one clause shall in no way impair the enforceability of any of the other clauses of the Agreement. Moreover, if one or more of the provisions contained in this Agreement shall for any reason be held to be excessively broad as to scope, activity, subject or otherwise so as to be unenforceable at law, such provision or provisions shall be construed by the appropriate judicial body by limiting or reducing it or them, so as to be enforceable to the maximum extent compatible with the applicable law as it shall then appear. I hereby further agree that the language of all parts of this Agreement shall in all cases be construed as a whole according to its fair meaning and not strictly for or against either of the parties.

10. Amendments; Waiver. Any amendment to or modification of this Agreement, or any waiver of any provision hereof, shall be in writing and signed by the Company. Any waiver by the Company of a breach of any provision of this Agreement shall not operate or be construed as a waiver of any subsequent breach of such provision or any other provision hereof.

11. Survival. This agreement shall be effective as of the date entered below. My obligations under this Agreement shall survive the termination of my Business Relationship with the Company regardless of the manner of such termination and shall be binding upon my heirs, executors, administrators and legal representatives.

12. Assignment. The Company shall have the right to assign this Agreement to its successors and assigns, and all covenants and agreements hereunder shall inure to the benefit of and be enforceable by said successors or assigns. I may not assign this Agreement.

- 5 -

13. Representations.

(a) I represent that my Business Relationship with the Company and my performance of all of the terms of this Agreement do not and will not breach any agreement to keep in confidence proprietary information acquired by me in confidence or in trust prior to my Business Relationship with the Company. I have not entered into, and I shall not enter into, any agreement either written or oral in conflict herewith.

(b) I agree that any breach of this Agreement by me will cause irreparable damage to the Company and that in the event of such breach the Company shall have, in addition to any and all remedies of law, the right to an injunction, specific performance or other equitable relief to prevent the violation of my obligations hereunder. The Company may apply for such injunctive relief in any court of competent jurisdiction without the necessity of posting any bond or other security.

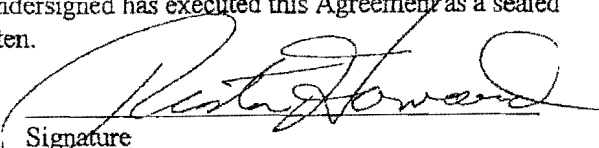
14. Governing Law; Forum Selection Clause. This Agreement and any claims arising out of this Agreement (or any other claims arising out of the relationship between the parties) shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Florida and shall in all respects be interpreted, enforced and governed under the internal and domestic laws of such state, without giving effect to the principles of conflicts of laws of such state. Any claims or legal actions by one party against the other shall be commenced and maintained in any state or federal court located State of Florida, and I hereby submit to the jurisdiction and venue of any such court.

15. Entire Agreement. This Agreement sets forth the complete, sole and entire agreement between the parties on the subject matter herein and supersedes any and all other agreements, negotiations, discussions, proposals, or understandings, whether oral or written, previously entered into, discussed or considered by the parties.

[REMAINDER OF PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK]

- 6 -

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has executed this Agreement as a sealed instrument as of the date first above written.


Signature

Rustin Howard
Print Name

Date: September 15, 2005

Address: c/o DeepGulf, Inc.
700 S. Palafox Street, Suite 160
Pensacola, FL 32502

ACKNOWLEDGED AND AGREED:

DEEPGULF, INC.

By: M. Moszkowski
Name: Marc Moszkowski
Title: President

Date: September __, 2005

APPENDIX – TITLE/PURPOSE OF DEVELOPMENTS

The following is a complete list of all Developments and the purpose of those Developments:

RH No Developments

_____ See Below

Developments and purpose:

NONCOMPETITION, NONDISCLOSURE AND DEVELOPMENTS AGREEMENT

In consideration and as a condition of my service or continued service as an employee, officer, director or consultant (such service is described herein as maintaining or being involved in a "Business Relationship") of DeepGulf, Inc. and any of its subsidiaries, divisions or affiliates (the "Company"), I hereby agree as follows:

1. Noncompetition. During the period of my Business Relationship with the Company and for one year following the termination of my Business Relationship, regardless of the reasons for my termination, I shall not, directly or indirectly, alone or as a consultant, partner, officer, director, employee, joint venturer, lender or stockholder of any entity, (a) accept employment with any business or entity that is in competition with the products or services being conceived, designed, created, developed, manufactured, marketed, distributed or sold by the Company, or (b) engage in any business or activity that is in competition with the products or services being conceived, designed, created, developed, manufactured, marketed, distributed or sold by the Company.

2. Nonsolicitation of Customers. During the period of my Business Relationship with the Company and for one year following the termination of my Business Relationship, regardless of the reasons for my termination, I shall not, directly or indirectly, alone or as a consultant, partner, officer, director, employee, joint venturer, lender or stockholder of any entity, solicit or do business with any customer of the Company or any potential customer of the Company (a) with whom I have had contact or (b) about whom I obtained information, or became familiar with through Confidential Information (as defined in Paragraph 4), during the course of my Business Relationship with the Company.

3. Nonsolicitation of Employees.

(a) During the period of my Business Relationship with the Company and for one year following the termination of my Business Relationship, regardless of the reasons for the termination, I will not, in any manner, hire or engage, or assist any company or business organization by which I am employed or which is directly or indirectly controlled by me to hire or engage, any person who is or was employed by the Company (or is or was an agent, representative, contractor, project consultant or consultant of the Company) at the time of the termination of my Business Relationship, was employed by the Company within 6 months of the termination of my Business Relationship, or is or was employed by the Company during the period of one year after the termination of my Business Relationship.

- 2 -

(b) During the period of my Business Relationship with the Company and for one year following the termination of my Business Relationship, regardless of the reasons for the termination, I will not, in any manner, solicit, recruit or induce, or assist any company or business organization by which I am employed or which is directly or indirectly controlled by me to solicit, recruit or induce, any person who is or was employed by the Company (or is or was an agent, representative, contractor, project consultant or consultant of the Company) at the time of the termination of my Business Relationship, was employed by the Company within 6 months of the termination of my Business Relationship, or is or was employed by the Company during the period of one year after the termination of my Business Relationship, to leave his or her employment, relationship or engagement with the Company.

4. Nondisclosure. I shall not at any time, whether during or after the termination of my Business Relationship with the Company, reveal to any person or entity any Confidential Information except to directors, officers and employees of the Company who need to know such Confidential Information, or as otherwise authorized by the Company in writing. The term "Confidential Information" shall include any information concerning the organization, business or finances of the Company or of any third party which the Company is under an obligation to keep confidential that is maintained by the Company as confidential. In furtherance of, and not by way of limitation to, the preceding sentence, Confidential Information shall include trade secrets or confidential information respecting inventions, products, designs, methods, know-how, techniques, systems, processes, specifications, blueprints, engineering data, software programs, works of authorship, customer lists, customer information, financial information, pricing information, personnel information, business plans, projects, plans and proposals. I shall keep confidential all matters entrusted to me and shall not use or attempt to use any Confidential Information except as may be required in the ordinary course of performing services to the Company, nor shall I use any Confidential Information in any manner which may injure or cause loss or may be calculated to injure or cause loss to the Company, whether directly or indirectly.

5. Company Property. I agree that during my Business Relationship with the Company I shall not make, use or permit to be used any Company Property otherwise than for the benefit of the Company. The term "Company Property" shall include all notes, memoranda, reports, lists, records, drawings, sketches, specifications, software programs, software code, data, computers, cellular telephones, pagers, credit and/or calling cards, keys, access cards, documentation or other materials of any nature and in any form, whether written, printed, electronic or in digital format or otherwise, relating to any matter within the scope of the business of the Company or concerning any of its dealings or affairs and any other Company property in my possession, custody or control. I further agree that I shall not, after the termination of my Business Relationship with the Company, use or permit others to use any such Company Property. I acknowledge and agree that all Company Property shall be and remain the sole and exclusive property of the Company. Immediately upon the termination of my Business Relationship with the Company, I shall deliver all Company Property in my possession, and all copies thereof, to the Company.

- 3 -

6. Assignment of Developments.

(a) If at any time or times during my Business Relationship with the Company, I shall (either alone or with others) make, conceive, create, discover, invent or reduce to practice any Development that (i) relates to the business of the Company or any customer of or supplier to the Company or any of the products or services being developed, manufactured or sold by the Company or which may be used in relation therewith; or (ii) results from tasks assigned to me by the Company; or (iii) results from the use of premises or assets (whether tangible or intangible) owned, leased or contracted for by the Company, then all such Developments and the benefits thereof are and shall immediately become the sole and absolute property of the Company and its assigns, as works made for hire or otherwise. The term "Development" shall mean any invention, modification, discovery, design, development, improvement, process, software program, work of authorship, documentation, formula, data, technique, know-how, trade secret or intellectual property right whatsoever or any interest therein (whether or not patentable or registrable under copyright, trademark or similar statutes or subject to analogous protection) relating to the business of the Company. I shall promptly disclose to the Company (or any persons designated by it) each such Development. I hereby assign all rights (including, but not limited to, rights to inventions, patentable subject matter, copyrights and trademarks) I may have or may acquire in the Developments and all benefits and/or rights resulting therefrom to the Company and its assigns without further compensation and shall communicate, without cost or delay, and without disclosing to others the same, all available information relating thereto (with all necessary plans and models) to the Company.

(b) Excluded Developments. I represent that the Developments identified in the Appendix, if any, attached hereto comprise all the Developments that I have made or conceived prior to my Business Relationship with the Company and not owned by any of my prior employers, which Developments are excluded from this Agreement. I understand that it is only necessary to list the title of such Developments and the purpose thereof but not details of the Development itself. IF THERE ARE ANY SUCH DEVELOPMENTS TO BE EXCLUDED, THE UNDERSIGNED SHOULD INITIAL HERE; OTHERWISE IT WILL BE DEEMED THAT THERE ARE NO SUCH EXCLUSIONS. _____.

7. Further Assurances. I shall, during and at any time after my Business Relationship with the Company, at the request and cost of the Company, promptly sign, execute, make and do all such deeds, documents, acts and things as the Company and its duly authorized officers may reasonably require:

(a) to apply for, obtain, register and vest in the name of the Company alone (unless the Company otherwise directs) patents, copyrights, trademarks or other analogous protection in any country throughout the world relating to a Development and when so obtained or vested to renew and restore the same; and

(b) to defend any judicial, opposition or other proceedings in respect of such applications and any judicial, opposition or other proceeding, petition or application for revocation of any such patent, copyright, trademark or other analogous protection.

- 4 -

If the Company is unable, after reasonable effort, to secure my signature on any application for patent, copyright, trademark or other analogous protection or other documents regarding any legal protection relating to a Development, whether because of my physical or mental incapacity or for any other reason whatsoever, I hereby irrevocably designate and appoint the Company and its duly authorized officers and agents as my agent and attorney-in-fact, to act for and in my behalf and stead to execute and file any such application or applications or other documents and to do all other lawfully permitted acts to further the prosecution and issuance of patent, copyright or trademark registrations or any other legal protection thereon with the same legal force and effect as if executed by me.

8. Relationship At Will. I understand that this Agreement does not constitute an implied or written employment contract and that my Business Relationship with the Company is on an "at-will" basis. Accordingly, I understand that either the Company or I may terminate my Business Relationship at any time, for any or no reason, with or without prior notice.

9. Severability. I hereby agree that each provision and the subparts of each provision herein shall be treated as separate and independent clauses, and the unenforceability of any one clause shall in no way impair the enforceability of any of the other clauses of the Agreement. Moreover, if one or more of the provisions contained in this Agreement shall for any reason be held to be excessively broad as to scope, activity, subject or otherwise so as to be unenforceable at law, such provision or provisions shall be construed by the appropriate judicial body by limiting or reducing it or them, so as to be enforceable to the maximum extent compatible with the applicable law as it shall then appear. I hereby further agree that the language of all parts of this Agreement shall in all cases be construed as a whole according to its fair meaning and not strictly for or against either of the parties.

10. Amendments; Waiver. Any amendment to or modification of this Agreement, or any waiver of any provision hereof, shall be in writing and signed by the Company. Any waiver by the Company of a breach of any provision of this Agreement shall not operate or be construed as a waiver of any subsequent breach of such provision or any other provision hereof.

11. Survival. This agreement shall be effective as of the date entered below. My obligations under this Agreement shall survive the termination of my Business Relationship with the Company regardless of the manner of such termination and shall be binding upon my heirs, executors, administrators and legal representatives.

12. Assignment. The Company shall have the right to assign this Agreement to its successors and assigns, and all covenants and agreements hereunder shall inure to the benefit of and be enforceable by said successors or assigns. I may not assign this Agreement.

- 5 -

13. Representations.

(a) I represent that my Business Relationship with the Company and my performance of all of the terms of this Agreement do not and will not breach any agreement to keep in confidence proprietary information acquired by me in confidence or in trust prior to my Business Relationship with the Company. I have not entered into, and I shall not enter into, any agreement either written or oral in conflict herewith.

(b) I agree that any breach of this Agreement by me will cause irreparable damage to the Company and that in the event of such breach the Company shall have, in addition to any and all remedies of law, the right to an injunction, specific performance or other equitable relief to prevent the violation of my obligations hereunder. The Company may apply for such injunctive relief in any court of competent jurisdiction without the necessity of posting any bond or other security.

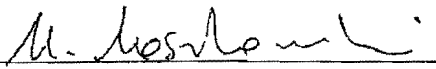
14. Governing Law; Forum Selection Clause. This Agreement and any claims arising out of this Agreement (or any other claims arising out of the relationship between the parties) shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Florida and shall in all respects be interpreted, enforced and governed under the internal and domestic laws of such state, without giving effect to the principles of conflicts of laws of such state. Any claims or legal actions by one party against the other shall be commenced and maintained in any state or federal court located State of Florida, and I hereby submit to the jurisdiction and venue of any such court.

15. Entire Agreement. This Agreement sets forth the complete, sole and entire agreement between the parties on the subject matter herein and supersedes any and all other agreements, negotiations, discussions, proposals, or understandings, whether oral or written, previously entered into, discussed or considered by the parties.

[REMAINDER OF PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK]

- 6 -

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has executed this Agreement as a sealed instrument as of the date first above written.


Signature

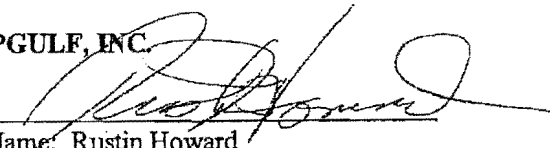
Marc Moszkowski
Print Name

Date: September 15, 2005

Address: c/o DeepGulf, Inc.
700 S. Palafox Street; Suite 160
Pensacola, FL 32502

ACKNOWLEDGED AND AGREED:

DEEPGULF, INC.

By: 
Name: Rustin Howard
Title: Chairman of the Board of Directors

Date: September __, 2005

APPENDIX – TITLE/PURPOSE OF DEVELOPMENTS

The following is a complete list of all Developments and the purpose of those Developments:

  No Developments

 See Below

Developments and purpose:

L B W B
LITVAK BEASLEY WILSON & BALL
—LLP—
ATTORNEYS AT LAW

KRAMER A. LITVAK *
ROBERT O. BEASLEY
PAUL A. WILSON†
BRADEN K. BALL, JR.

226 East Government Street
Pensacola, Florida 32502-3503

TELEPHONE: (850) 432-9818
FACSIMILE: (850) 432-9830

PENNY HENDRIX
PHILLIP A. PUGH
DEWITT D. CLARK

*ALSO ADMITTED IN ALABAMA
†LL.M. IN TAXATION
*BOARD CERTIFIED TAX ATTORNEY



January 31, 2018

Via International Registered Mail and Regular Mail

Marc Moszkowski
Le Verdos 83300
Chateaudouble
France

Marc Moszkowski
Chalet de Bulvedere
Le Crey 73350.
Champagny-en-Vanoise
France

Re: Deepgulf, Inc.

DEMAND PURSUANT TO FLA. STAT. §772.11 (CIVIL THEFT STATUTE)

Dear Mr. Moszkowski:

Our firm has the privilege of representing Deepgulf, Inc. This letter is a civil remedy notice given pursuant to Fla. Stat. 772.11. You have stolen a business opportunity that you were to obtain for Deepgulf, Inc. Instead, you misappropriated such business opportunity for your own purposes.

Your actions constitute civil theft, subjecting you to liability for that civil theft. To date, the actual damages sustained as a result of this theft is \$345,000.00, as your compensation obtained based upon your misappropriation of my clients' business opportunity.

This letter constitutes written demand, pursuant to Fla. Stat. §772.11, that you pay \$1,035,000.00

directly to this office within thirty (30) days from receipt of this notice. ¹ This amount represents three times the amount of known damages my client has incurred as a result of your actions, as provided by Florida law.

If such amount is not paid by the date stated above, I have been instructed by my client to file a lawsuit against you to include a count for civil theft. Please note that the civil theft statute also provides for recovery of attorney's fees and costs my clients spend in prosecuting such an action.

Should you wish to resolve this matter short of litigation, please promptly contact me.

Sincerely,

LITVAK, BEASLEY, WILSON & BALL, LLP


Braden K. Ball, Jr.

BKB:mea

¹ Payment should be by certified funds payable to "Braden K. Ball, Jr., P.A. Trust Account" and delivered to our office.



LITVAK BEASLEY WILSON & BALL
LLP

ATTORNEYS AT LAW

KRAMER A. LITVAK *
ROBERT O. BEASLEY
PAUL A. WILSON †
BRADEN K. BALL, JR.

226 East Government Street
Pensacola, Florida 32502-3503

TELEPHONE: (850) 432-9818
FACSIMILE: (850) 432-9830

PENNY HENDRIX
PHILLIP A. PUGH
DEWITT D. CLARK

*ALSO ADMITTED IN ALABAMA
†LL.M. IN TAXATION
*BOARD CERTIFIED TAX ATTORNEY



January 31, 2018

Via International Registered Mail and Regular Mail

Marc Moszkowski
Le Verdos 83300
Chateaudouble
France

Marc Moszkowski
Chalet de Bulvedere
Le Crey 73350,
Champagny-en-Vanoise
France

Re: Deepgulf, Inc.

DEMAND PURSUANT TO FLA. STAT. §772.11 (CIVIL THEFT STATUTE)

Dear Mr. Moszkowski:

Our firm has the privilege of representing Deepgulf, Inc. This letter is a civil remedy notice given pursuant to Fla. Stat. 772.11. You have stolen a business opportunity that you were to obtain for Deepgulf, Inc. Instead, you misappropriated such business opportunity for your own purposes.

Your actions constitute civil theft, subjecting you to liability for that civil theft. To date, the actual damages sustained as a result of this theft is \$959,764.22, which you distributed to the directors in the entity you formed to steal my client's business opportunity.

This letter constitutes written demand, pursuant to Fla. Stat. §772.11, that you pay \$2,879,292.66

directly to this office within thirty (30) days from receipt of this notice.¹ This amount represents three times the amount of known damages my client has incurred as a result of your actions, as provided by Florida law.

If such amount is not paid by the date stated above, I have been instructed by my client to file a lawsuit against you to include a count for civil theft. Please note that the civil theft statute also provides for recovery of attorney's fees and costs my clients spend in prosecuting such an action.

Should you wish to resolve this matter short of litigation, please promptly contact me.

Sincerely,

LITVAK, BEASLEY, WILSON & BALL, LLP

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Braden K. Ball, Jr.", is written over a horizontal line.

Braden K. Ball, Jr.

BKB:mc

¹ Payment should be by certified funds payable to "Braden K. Ball, Jr., P.A. Trust Account" and delivered to our office.

Filing # 70140149 E-Filed 04/03/2018 09:48:25 AM

IN THE CIRCUIT COURT IN AND FOR ESCAMBIA COUNTY, FLORIDA

DEEPGULF, INC. and TOKE OIL AND GAS, INC.,

Plaintiffs,

Case No.:

vs.

Division:

MARC M. MOSZKOWSKI,

Defendant.

COMPLAINT

Plaintiffs DeepGulf, Inc. (hereinafter referred to as "DeepGulf") and Toke Oil and Gas, Inc., by and through their undersigned attorneys, sue Defendant Marc M. Moszkowski (hereinafter referred to as "Moszkowski") allege as follows:

JURISDICTION AND THE PARTIES

1. Plaintiff DeepGulf is a Florida Corporation with its principal place of business in Escambia County, Florida.
2. DeepGulf's, field of business includes but is not limited to energy transportation including handling and transportation of hydrocarbon in pipeline either onshore or offshore or on ships.
3. Plaintiff Toke Oil & Gas is a wholly owned subsidiary of DeepGulf domiciled in Timor Leste also known as East Timor in the United States.
4. Defendant Moszkowski is an Officer and Director of DeepGulf.
5. Moszkowski is a founder of DeepGulf,
6. During all times pertinent to the allegations in this Complaint, Moszkowski was residing in Escambia County, Florida.
7. During all times pertinent to the allegations in this Complaint, Moszkowski was and continues to be the President of DeepGulf.
8. Moszkowski held all the rights, powers and authorities of DeepGulf's Executive Officer by virtue of the CONSENT OF DIRECTORS AND SHAREHOLDERS IN LIEU OF FIRST MEETING OF DIRECTORS AND SHAREHOLDERS OF DEEPGULF, INC. on

December 1, 2004 till those rights, powers and authorities were removed from him during the Board of Directors Meeting held on December 26, 2017.

9. During all times pertinent to the allegations in this Complaint, Moszkowski was and continues to be a Director of DeepGulf.

COUNT I —INJUNCTIVE RELIEF—
INTELLECTUAL PROPERTY AND DEVELOPMENTS
AND BUSINESS OPPORTUNITY

10. Plaintiff DeepGulf reincorporates and restates Paragraphs 1 through 9 as if fully set forth herein.
11. On September 15, 2005, Moszkowski and DeepGulf, Inc. entered into a NONCOMPETITION, NONDISCLOSURE, AND DEVELOPMENTS AGREEMENT a true and correct copy of which is attached hereto as Exhibit "A."
12. Paragraph 14 of the NONCOMPETITION, NONDISCLOSURE, AND DEVELOPMENTS AGREEMENT addresses Governing Law, Forum Selection Clause, grant that the Governing law shall be Florida Law and the venue shall be any state or Federal court located in Florida.
13. Paragraph 13 of the NONCOMPETITION, NONDISCLOSURE, AND DEVELOPMENTS AGREEMENT, in addition to a legal remedy, provides for injunctive relief, specific performance and other equitable relief to prevent violation of his obligations.
14. The opening paragraph of the NONCOMPETITION, NONDISCLOSURE, AND DEVELOPMENTS AGREEMENT, defines Business Relationship as follows:
 - a. In consideration and as a **condition of my service or continued services as an employee, officer, director, or consultant (such service is described herein as maintaining or being involved in a "Business Relationship") of DeepGulf, Inc.** and any of its subsidiaries, divisions or affiliates (the "Company"), I hereby agree as follows:
15. Paragraph 6 of the NONCOMPETITION, NONDISCLOSURE, AND DEVELOPMENTS AGREEMENT, addresses Assignment of Developments and provides that:

If at any or times during my Business Relationship with the Company, I shall, either alone or in concert with others make, conceive, create, discover, invent, or reduce to practice any Development that: (i) Relates to the Business of the Company or any customer of or supplier to the Company or any of the products or services being developed, manufactured, or sold by the Company or which may be used in relation therein; (ii) Or, results from tasks assigned to me by the Company; (iii) Or, results from the use of premises or assets, either tangible or intangible, owned, leased, or contracted for by the Company, **then all such Developments and the benefits thereof are and shall immediately become the sole and absolute property of the Company** and its assigns, as works made for hire or otherwise. The term "Development" shall mean any invention, modification, design, development, improvement, trade secret or intellectual property rights, products, designs, methods, know-how, techniques, systems, processes, specifications, blueprints, software programs, discovery whatsoever or any interest therein, whether patentable or registerable under copyright, trademark, or similar statutes or subject to analogous protection, relating to the business of the Company. I shall promptly disclose to the Company or any person or persons designated by the Company each such Development. I hereby assign all rights including, but not limited to, rights to inventions, patentable subject matter, copyrights and trademarks, I may have or may acquire in the Developments and all benefits and/or rights resulting therefrom to the Company and its assigns without further compensation and shall communicate, without cost or delay, and without disclosing to others the same, all available information, including plans and models, relating thereto to the Company.

16. During the time when Moszkowski was serving as an officer and director of DeepGulf, Moszkowski filed several patent applications, some of which have been granted:

a. **Method of fully expelling compressed gas from a tank**

- i. Patent number: 9644792
- ii. Abstract: The method of transferring compressed gas at from a first tank to a second tank without decompressing the compressed gas and then repressuring the compressed gas comprising filling the second tank with a fluid, connecting a first fluid connection on the first tank to a second fluid connection on the second tank with a first line with one or more first valves, connecting a first gas connection on the first tank to a second gas connection on the second tank with a second line with one or more second valves, opening the first valves and the second valves to allow the compressed gas

to pressurize the fluid, and pumping the fluid in the second tank into the first tank, thereby causing the compressed gas in the first tank to be displaced into the second tank.

- iii. Type: Grant
- iv. Filed: June 3, 2015
- v. Date of Patent: May 9, 2017

b. Dual gradient pipeline evacuation method

- i. Patent number: 8146667
- ii. Abstract: The method of removing a first liquid from a subsea pipeline which has a central portion lower than each of the ends of the subsea pipeline by pumping a second lower density fluid into the pipeline and the either removing the second lower density fluid by either displacing it with gas or evaporating the second lower density fluid to a gas.
- iii. Type: Grant
- iv. Filed: July 19, 2010
- v. Date of Patent: April 3, 2012

c. Method of providing an outlet on a subsea pipeline

- i. Publication number: 20120014751
- ii. Abstract: The method of providing an accessible outlet on a subsea pipeline which has an unknown rotational orientation comprising connecting a first end of a flexible hose to the subsea pipeline, providing a multiplicity of connected bend restrictor sections around the flexible hose to restrict the bending of the hose, and providing buoyancy to the end of the hose such that the second end of the hose will remain accessible for future operations.
- iii. Type: Application
- iv. Filed: July 19, 2010
- v. Publication date: January 19, 2012

d. Method of filling CNG tanks

- i. Publication number: 20120012225

- ii. Abstract: The method of charging a tank with a gas product up to a desired pressure and temperature without increasing the gas in the tank to a pressure and temperature higher than a desired pressure and temperature, comprising pressurizing the incoming gas to be put into the tank to a pressure equal to or higher than the pressure of the resident gas already in the tank, cooling the incoming gas to a temperature lower than the resident gas, mixing the incoming gas with the resident gas up to the desired pressure such that the pressure and temperature of the combined gas will be increased without increasing the temperature and pressure of the resident gas to a pressure and temperature higher than the desired pressure or temperature.
- iii. Type: Application
- iv. Filed: July 19, 2010
- v. Publication date: January 19, 2012

e. Dynamic positioning connection

- i. Publication number: 20060130729
 - ii. Abstract: A method of providing for the dynamic positioning of a vessel comprising providing a dynamically positioned service boat, linking the service boat to the vessel by a rigid link with a first connection between the link and the vessel, a second connection between the link and the service boat, the combination of connections having 3 degrees of rotational freedom, said supply boat having one degree of axial freedom relative to said vessel, and using the power of the service boat to dynamically position said vessel in a desired location.
 - iii. Type: Application
 - iv. Filed: December 20, 2004
 - v. Publication date: June 22, 2006
- f. It is believed that there are other inventions and / or patentable ideas or methods which have not been disclosed yet to DeepGulf

17. Each and every invention in Paragraph 16 is a "Business of the Company" as defined in Paragraph 6 of the NONCOMPETITION, NONDISCLOSURE, AND DEVELOPMENTS AGREEMENT as described in Exhibit "A" which includes but is not limited to energy transportation including handling and transportation of hydrocarbon in pipeline or on ships either onshore or offshore.
18. Moszkowski, acting as President of DeepGulf communicated business plans, technologies, methodologies, processes, and know how to various individuals who were under the protection of nondisclosure and non-compete agreements.
19. Such information was sent under aviso or declaration that included the terminology "Commercial In Confidence" in the header of every page of these communications. Moszkowski represented to the Board of Directors of DeepGulf that this was the proper terminology in Asia to indicate the information was proprietary and confidential and the property of DeepGulf.

WHEREFORE, Plaintiff demands that this honorable court declare that the intellectual property described in Paragraph 16 is owned by DeepGulf, that Defendant be enjoined from utilizing any of the intellectual property described in Paragraph 16 for his personal gain, that Defendant return all software, hardware and other intellectual property, including customer list and other information to DeepGulf, and such other and further relief as this Court deems necessary and proper.

COUNT II—BREACH OF NON-COMPETITION AGREEMENT

20. Plaintiff DeepGulf reincorporates and restates Paragraphs 1 through 9 as if fully set forth herein.
21. Paragraph 1 of the NONCOMPETITION, NONDISCLOSURE, AND DEVELOPMENTS AGREEMENT that is attached hereto as Exhibit "A" reads as follows:

Paragraph 1. Non-competition. During the period of my Business Relationship with the Company and for one year following the termination of my Business Relationship, regardless of the reason or reasons for my termination, I shall not, alone or as a consultant, partner, officer, director, employee, joint venture lender or stockholder of any entity, (a) accept employment with any business or entity that is in competition with the products or services being conceived, designed, created, developed, manufactured, marketed, distributed, or sold by the Company, or (b) engage in any business or activity that is in competition with the products or

services being conceived, designed, created, developed, manufactured, marketed, distributed, or sold by the Company.

22. Paragraph 2 of the NONCOMPETITION, NONDISCLOSURE, AND DEVELOPMENTS AGREEMENT that is attached hereto as Exhibit "A" reads as follows:

Paragraph 2. Non-solicitation of Customers. During the period of my Business Relationship with the Company and for one year following the termination of my Business Relationship, regardless of the reason or reasons for my termination, I shall not, alone or as a consultant, partner, officer, director, employee, joint venture lender or stockholder of any entity, solicit or do business with any customer or potential customer of the Company (a) with whom I have had contact or (b) about whom I have obtained information, or became familiar with through Confidential Information (as defined in Paragraph 4.), during the course of my Business Relationship with the Company.

23. Paragraph 5 of the NONCOMPETITION, NONDISCLOSURE, AND DEVELOPMENTS AGREEMENT that is attached hereto as Exhibit "A" reads as follows:

Paragraph 5 Non-disclosure. I shall not at any time, whether during or after the termination of my Business Relationship with the Company, reveal to any person or entity any Confidential Information except to directors, officers and employees of the Company who a need to know the Confidential Information or as otherwise authorized in writing by the Company. The term "Confidential Information" shall include any information concerning the organization, business or finances of the Company or any other third party which the Company is under an obligation to keep confidential that is maintained by the Company as confidential. In furtherance of, and not by way of limitation to, the preceding sentence, Confidential Information shall include trade secrets or confidential information respecting inventions, products, designs, methods, know-how, techniques, systems, processes, engineering data, specifications, blueprints, software programs, works of authorship, customer lists, customer information, financial information, pricing information, personnel information, business plans, projects, plans, and proposals. I shall keep confidential all matters entrusted to me and shall not use or attempt to use any Confidential Information except as may be required in the ordinary course of providing services to the Company, nor shall I use any Confidential Information in any manner which may injure or cause loss, or may be calculated to injure or cause loss to the Company, either directly or indirectly.

24. In various board conversation in the presence of Rus Howard and Bill Lott, Moszkowski repeatedly expressed his intent to leave the company, establish a new company that would then compete with DeepGulf to complete its projects using DeepGulf technology.

25. In various board conversation in the presence of Rus Howard and Bill Lott, Moszkowski repeatedly expressed his intent to leave the company, and work for a competitor company to bring the projects to fruition not for the benefit of DeepGulf.
26. In various board conversation in presence of Rus Howard and Bill Lott, Moszkowski repeatedly expressed his intent to leave the company, establish a new company that would then compete with DeepGulf but would reward some DeepGulf shareholders and exclude other DeepGulf shareholders.
27. Paragraph 8 of the NONCOMPETITION, NONDISCLOSURE, AND DEVELOPMENTS AGREEMENT that is attached hereto as Exhibit "A" reads as follows:

Paragraph 8 Further Assurances. I shall, during and at any time after my Business Relationship with the Company, at the request and cost of the Company, promptly sign, execute, make, and do all such deeds, documents, acts, and things as the Company and its duly authorized officers may reasonably require: To apply for, obtain, register, and vest in the name of the Company alone, unless otherwise directed by the Company, patents, copyrights, trademarks, or other analogous protections in any country throughout the world relating to the Development and when so obtained or vested to renew and restore the same;

WHEREFORE, Plaintiff demands that this honorable court declare that Defendant be enjoined from utilizing any of the intellectual property described in Paragraph 15 for his personal gain, that Defendant return all software, hardware and other intellectual property, including customer list and other information to DeepGulf, and such other and further relief as this Court deems necessary and proper.

COUNT III—CIVIL THEFT

28. This is an action against Defendant for treble damages pursuant to Section 772.11, Florida Statutes, for Civil Theft.
29. Plaintiff DeepGulf reincorporates and restates Paragraphs 1 through 9 as if fully set forth herein.
30. On or about September 10, 2007, DeepGulf received an inquiry from a potential customer about DeepGulf's Patented Ultra-deepwater J-Flex Pipelay system and the possibility of using it to lay pipe between Sunrise gas field and East Timor.

31. Rus Howard on behalf of DeepGulf passed this inquiry on to Moszkowski.
32. Upon information and belief, in addition, the potential customer had clicked the "contact us" button on the DeepGulf website that sent an email to deepgulf@deep-gulf.com which was received by Moszkowski.
33. On October 15, 2007, DeepGulf sent Moszkowski to East Timor to investigate the opportunity.
34. Moszkowski has repeatedly declared in various emails and letters that DeepGulf has not paid for his travel expenses to East Timor.
35. DeepGulf instructed Moszkowski to submit an expense report with receipts to enable reimbursement.
36. Moszkowski has not submitted an expense report or provided any receipts that would enable DeepGulf to write him a reimbursement check.
37. On February 2, 2008, at a DeepGulf Board Meeting, Moszkowski gave information regarding the potential for pipeline operation in East Timor following his recent time spent researching the project. He informed the Board, and adamantly still maintains, it would not be possible to do business in Timor as a US corporation. Based upon this information, the Board acted, and a resolution was passed to create a subsidiary company to be named Toke Petroleum.
38. In Timor, Moszkowski established Toke Oil and Gas and made himself an owner and the President Director General, rather than DeepGulf.
39. Upon information and belief and based on documents provided and represented by Moszkowski to be the Founding Documents of Toke Oil and Gas, the earliest of them dated December 8, 2007 the three Founders of Toke Oil and Gas are VoGue Lda. Company, Hali Group S.a. Company, and Moszkowski an individual.
40. Upon information and belief and based on documents provided and represented by Moszkowski to be the Founding Documents of Toke Oil and Gas, Moszkowski, an individual, received 30,000 shares or 33% of Toke Oil and Gas.
41. Upon information and belief and based on documents provided and represented by Moszkowski to be the Founding Documents of Toke Oil and Gas, the initial meeting of Shareholders was dated January 2008 wherein Directors were appointed and Moszkowski was appointed President-Director.

42. Moszkowski led the Board of DeepGulf to believe that he established and was holding Toke Oil and Gas in his name for the benefit of DeepGulf, and that it would have been reckless to hold that interest in DeepGulf's name.
43. Toke Oil and Gas completed three contracts with total revenue of \$14.9 million US dollars. The last project was completed in May, 2012. During those projects, Moszkowski distributed \$1.304 million in "Director Salaries". At the same time, Moszkowski was also receiving his full time DeepGulf salary. While the President Director General, Moszkowski caused Toke Oil & Gas to pay Director Salaries without the knowledge and approval of the DeepGulf Board.
44. Moszkowski caused \$345,000 of monies allocated to Directors Salaries to be paid to himself.
45. The Board has sought to uncover the details of all monies spent.
46. Moszkowski continues to conceal this information and refuses to provide the records. He strenuously and repeatedly states that any and all records and documentation regarding Toke Oil and Gas are his, and his alone, despite DeepGulf's acquisition of Toke Oil & Gas' shares in May, 2012.
47. Moszkowski knowingly obtained and / or used Plaintiff's property with the intent to, either temporarily or permanently: (a) deprive Plaintiff of a right to the property or a benefit from the property, and / or (b) appropriate Plaintiff's property to Defendant's own use or to the use of other persons not entitled to use of the property.
48. More than thirty days before filing this action, Plaintiff made written demand upon Defendant for the treble damage amount by regular U.S. Mail and Certified U.S. Mail. A true and correct copy of the demand is attached hereto as Exhibit "B."
49. Defendant has failed and refused to comply with Plaintiff's demand as required by Section 772.11(1), Florida Statutes and is liable for treble damages and reasonable attorney's fees and costs pursuant to the provisions of the statute.

WHEREFORE, Plaintiff requests that this honorable court enter a judgment against Defendant for treble damages, court costs, attorney's fees, and for such other and further relief as this Court deems just and proper.

COUNT IV—CIVIL THEFT

COUNT VI—CONVERSION

59. This is an action for damages that exceed \$15,000, which is brought in the alternative to Count IV.
60. Plaintiff DeepGulf reincorporates and restates Paragraphs 1 through 9 and 30 through 43 as if fully set forth herein.
61. Defendant exercised over the property of Plaintiff an ownership that was inconsistent with Plaintiff's right or possession of that property.
62. Defendant's actions, in which Defendant converted to its own use that property, deprived Plaintiff of Plaintiff's property.

WHEREFORE, Plaintiff demands judgment against Defendant for damages, court costs, and such other and further relief as this Court deems proper and just.

COUNT VII—FRAUDULENT MISREPRESENTATION

63. Plaintiff DeepGulf reincorporates and restates Paragraphs 1 through 9 as if fully set forth herein.
64. DeepGulf began to seek additional funding for its business on August 6, 2012. Preparation for this round of funding began in 2011.
65. Timor Leste is a country in the Indonesian Archipelago just North of Australia. "Leste" is the Portuguese word for the English word "East." East Timor is the English name of the Country called Timor Leste in the national language of Portuguese.
66. Moszkowski sought and secured three contracts from East Timor and was the project manager of all three projects performed in East Timor.
67. Jointly during the time period referred to in Paragraph 64, preparation of a Private Placement Memorandum (hereinafter the "PPM") seeking funding for DeepGulf was a joint effort of Rus Howard and Moszkowski. Moszkowski provided all the technical information and the history of DeepGulf. Mr. Howard put the information received from Moszkowski into the PPM.
68. Other than Moszkowski, no other member of the Board of Directors nor the management team has visited East Timor, or negotiated contracts with East Timor, or talked directly to any DeepGulf client.

69. All information about the company and the projects was generated by Moszkowski or came from him to the rest of the management team.
70. Plaintiff and Rus Howard's sole source of information was Moszkowski.
71. Moszkowski prohibited Rus Howard from contacting clients and any individual in East Timor, Indonesia to obtain or confirm information
72. The PPM makes various representations that the Board of Directors for DeepGulf has later discovered to be false and misleading.
73. The PPM states, "the Company (DeepGulf, Inc.) was invited to Timor-Leste to evaluate whether the Company would be able to use its technologies to lay a pipeline to meet the needs of the Country of Timor-Leste which hoped to lay a large gas pipeline from the Greater Sunrise oil field to the Shores of Timor-Leste. In order to determine the feasibility of the project and to enable comprehensive planning of the infrastructure for this and future projects, the Company's Timorese subsidiary TOKE completed three projects in the Timor Sea and in Timor-Leste during the years 2008 through 2012."
74. Moszkowski has represented that the three projects completed in East Timor were DeepGulf projects and that project revenue totaled U.S. \$14.9 million.
75. Moszkowski represented to investment bankers that DeepGulf completed three projects in East Timor or in the Timor Sea with revenue of 15 million US Dollars.
76. Moszkowski has represented to shareholder's, the Board or Directors, potential investors, investment bankers, government officials that the three projects completed in Timor were DeepGulf's projects and that revenue was 15 million US dollars.
77. Moszkowski lead the board to believe that he held shares in Toke Oil and Gas for the benefit of DeepGulf from the foundation of the company in 2008.
78. DeepGulf was a Toke Oil and Gas shareholder of record since 2010.
79. Moszkowski negotiated DeepGulf's purchase of 30,000 shares or 33% of Toke Oil and Gas from Vincente Ximenes on or about August 12, 2010.
80. Moszkowski negotiated DeepGulf's purchase of an additional 30,000 shares or 33% of Toke Oil and Gas from Vincente Ximenes on or about May 25, 2012.
81. DeepGulf purchased an additional 30,000 shares or 33% of Toke Oil and Gas from Moszkowski on or about May 25, 2012, making DeepGulf the sole owner of Toke Oil and Gas.

82. On or about July 17, 2017, the Board of Directors requested that the records of the transactions of the three projects in East Timor be turned over to the Board for examination, Moszkowski refused to deliver a copy of Toke Oil & Gas' records.
83. Moszkowski insists that despite earlier representations to the public and to investors that the projects were DeepGulf project he now asserts that the projects were Toke Oil & Gas' projects and not DeepGulf projects.
84. Moszkowski asserts that because Toke Oil & Gas was an independent offshore company at the time of the projects DeepGulf has no rights to the records.
85. Furthermore, Moszkowski currently asserts that Toke Oil & Gas is not a DeepGulf subsidiary.
86. Moszkowski also asserts that the purchase of Toke Oil & Gas' shares was not completed and therefore DeepGulf is not the owner of Toke Oil & Gas and has no right to Toke Oil & Gas' records.
87. Moszkowski asserts the DeepGulf was a subcontractor to Toke Oil & Gas and has no rights to the records of the Contractor.
88. Moszkowski continues to refuse to provide documents relating to Toke Oil & Gas to Plaintiffs.
89. Moszkowski fraudulently misrepresented and concealed material information about DeepGulf, Toke Oil & Gas, their relationship to each other, the three projects, who owned and owns Toke, who performed the projects, the revenue generated by the projects and to whom it belonged, and DeepGulf's purchases of Toke Oil & Gas shares.
90. DeepGulf raised money based on the PPM that incorporated false and misleading information from Moszkowski about the projects and DeepGulf's role in the projects.
91. Moszkowski hid facts and provided false and misleading information to shareholders, which induced them to invest.

WHEREFORE, Plaintiffs demand judgment against Defendant for damages, court costs, and such other and further relief as this Court deems proper and just.

COUNT VIII—DECLARATORY RELIEF

92. Plaintiffs reincorporate Paragraphs 1 through 9 and 77 through 81 and 85 as if fully set forth herein.

93. There is a present, actual need for a declaration regarding the rights, title, and interest of Plaintiffs and Defendant in Toke Oil & Gas.

94. Plaintiffs' ownership rights in Toke Oil & Gas are in doubt because of declarations made by Defendant.

WHEREFORE, Plaintiffs request that this court declare the rights, title and interest of Plaintiffs and Defendant in Toke Oil & Gas and for such further relief as this Court deems necessary and proper.

COUNT IX—ACCOUNTING

95. Plaintiff reincorporates and restates Paragraphs 1 through 9 as if fully set forth herein.

96. This is an action for an Accounting.

97. Defendant has a fiduciary duty to Plaintiff and entered into several complex transactions with Plaintiff.

98. Florida law and equity require Defendant to account for his use of the assets of Plaintiff.

WHEREFORE, Plaintiff demands:

- a. judgment for an accounting of the amounts due from Defendant;
- b. for an order requiring production of documents related and relevant to the accounting;
- c. for a lien on the proceeds received by Defendant; for judgment requiring Defendant to pay the amounts found to be due to Plaintiff in the accounting and after trial on issues of law found to exist from the accounting;

- d. for their attorneys' fees, as allowed by law, pre- and post-judgment interest on the liquidated amounts found to be owed, costs;
- e. such other orders as shall be proven to be appropriate at the conclusion of the accounting; and
- f. any such other relief as the Court deems necessary and proper.

Signed this 2nd day of April, 2018.



Braden K. Ball, Jr.
Florida Bar No. 89000
LITVAK BEASLEY WILSON & BALL, LLP
226 East Government Street
Pensacola, Florida 32502
Office: (850) 432-9818
Facsimile: (850) 432-9830
Attorney for Plaintiffs
Primary E-mail: braden@lawpensacola.com
Secondary E-mail: mandrews@lawpensacola.com

AVIS: Ceci est une traduction de documents originaux créés en anglais et exécutés dans l'État de Floride aux États-Unis d'Amérique dans. Au cas d'une divergence de traduction, les documents anglais originaux ont priorité.

**DANS LA COUR DU CIRCUIT DANS ET POUR LE COMTÉ D'ESCAMBIA,
FLORIDE**

DEEPGULF, INC. Et TOKE OIL AND GAS, INC.,

Plaignants , Affaire n °:

vs. Division:

MARC M. MOSZKOWSKI,

Défendeur.

PLAINTÉ

Les plaignants DeepGulf, Inc. (ci-après appelé "DeepGulf") et Toke Oil and Gas, Inc., par et par l'intermédiaire de leurs avocats soussignés, poursuivent le défendeur Marc M. Moszkowski (ci-après dénommé "Moszkowski"):

COMPÉTENCE ET PARTIES

1. Le plaignant DeepGulf est une société de Floride dont le principal établissement est le comté d'Escambia, Floride.
2. Le secteur d'activité de DeepGulf comprend, sans s'y limiter, le transport d'énergie, y compris la manutention et le transport d'hydrocarbures dans des pipelines soit sur terre , soit en mer, soit sur des bateaux.
3. Le plaignant Toke Oil & Gas est une filiale en propriété complète de DeepGulf domiciliée au Timor Leste, également connu sous le nom de Timor Oriental aux États-Unis.
4. Le défendeur Moszkowski est un directeur et administrateur de DeepGulf.
5. Moszkowski est un fondateur de DeepGulf,

6. Pendant toute la période pertinente aux allégations contenues dans cette plainte, Moszkowski résidait dans le comté d'Escambia, Floride.
7. Pendant toute la période pertinente aux allégations contenues dans cette plainte, Moszkowski était et continue à être le président de DeepGulf.
8. Moszkowski détenait tous les droits, pouvoirs et autorités du directeur général de DeepGulf en vertu du CONSENTEMENT DES ADMINISTRATEURS ET DES ACTIONNAIRES EN LIEU ET PLACE DE LA PREMIÈRE RÉUNION DES ADMINISTRATEURS ET ACTIONNAIRES DE DEEPGULF, INC. le 1 décembre 2004 jusqu'à ces droits, pouvoirs et autorités lui ont été retirés lors de la réunion du conseil d'administration organisée le 26 décembre 2017.
9. Pendant toute la période pertinente aux allégations contenues dans cette plainte, Moszkowski était et continue d'être un administrateur de DeepGulf.

CHEF D'ACCUSATION I - RELANCE INJONCTIVE –
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DEVELOPPEMENT
ET OPPORTUNITÉ COMMERCIALE

10. Le plaignant DeepGulf réincorpore et réitère les paragraphes 1 à 9 comme s'ils étaient entièrement ci-inclus.
11. Le 15 septembre 2005, Moszkowski et DeepGulf, Inc. ont conclu un ACCORD DE NON-CONCURRENCE, DE NON- DIVULGATION ET DE DÉVELOPPEMENT dont une copie authentique et exacte est jointe aux présentes à titre de pièce «A».
12. Le paragraphe 14 de l'ACCORD DE NON-COMPRÉHENSION, DE NON-DIVULGATION ET DE DÉVELOPPEMENT traite du droit applicable, de la clause de sélection du forum, stipule que la loi applicable sera la loi de la Floride et que le lieu du proces sera n'importe quel tribunal fédéral ou d'État situé en Floride.
13. Le paragraphe 13 de l'ACCORD DE NON-CONCURRENCE, DE NON-DIVULGATION ET DE DÉVELOPPEMENT, en plus d'un recours juridique, prévoit une mesure injonctive, une exécution spécifique et d'autres mesures de réparation équitables pour empêcher la violation de ses obligations.

14. Le premier paragraphe de l'ACCORD DE NON-CONCURRENCE, DE NON-DIVULGATION ET DE DÉVELOPPEMENT définit la relation d'affaires comme suit:

En contrepartie et en tant que condition de mon service ou de mes services continus en tant qu'employé, administrateur, directeur ou consultant (ce service est décrit ici comme le maintien ou l'implication dans une «Business Relationship») de DeepGulf, Inc. et de ses filiales, divisions ou sociétés affiliées (la «Société»), j'accepte par le présent document comme suit:

15. Le paragraphe 6 de l'ACCORD DE NON-CONCURRENCE, DE NON-DIVULGATION ET D'ÉVOLUTION, traite de la cession de faits nouveaux et prévoit ce qui suit:

Si, à un moment ou à un autre de mes relations professionnelles avec la Société, je ferai, soit seul soit en concert avec autres, concevoir, créer, découvrir, inventer ou réduire pour pratiquer tout développement qui: (i) se rapporte à l'activité du Société ou tout client ou fournisseur de la Société ou de l'un des produits ou services développés, fabriqués ou vendus par la Société ou qui peuvent être utilisés en relation avec ceux-ci: (ii) Ou, résultats de tâches qui me sont assignées par la Société ; (iii) Ou résulte de l'utilisation de locaux ou d'actifs, corporels ou incorporels, possédés, loués ou contractés par la Société, **alors tous ces Développements et leurs avantages sont et deviendront immédiatement la propriété exclusive et absolue de la Société** et ses bénéficiaires, comme travaux réalisés pour la location ou autrement. Le terme «Développement» désigne toute invention, modification, conception, développement, amélioration, secret commercial ou droits de propriété intellectuelle, produits, modèles, méthodes, savoir-faire, techniques, systèmes, processeurs, spécifications, plans, logiciels, découverte quelle qu'elle soit ou tout intérêt y afférent, qu'il soit brevetable ou enregistrable en vertu de droits d'auteur, de marques de commerce ou de lois similaires ou sous réserve d'une protection analogue, ayant un lien aux activités de la Société. Je divulguerai rapidement à la Société ou à toute personne ou personnes désignées par la Société chacune de ces Développements. J'attribue par le présent document tous les droits, y compris mais pas exclusivement, sur les inventions, les objets brevetables, les droits d'auteur et les marques, je peux acquérir ou acquérir dans les Développements et tous les avantages et / ou droits qui en découlent pour la Société et ses ayants bénéficiaires sans compensation supplémentaire et communiquera, sans frais ni délais, et sans divulguer à des autres le même, toutes les informations disponibles, y compris les plans et modèles, y afférents.

16. Pendant la période où M. Moszkowski était directeur et administrateur de DeepGulf, M. Moszkowski a déposé plusieurs demandes de brevet, dont certaines ont été accordées:

a. Méthode d'expulsion entièrement de gaz comprimé d'un réservoir

- i. Numéro de brevet: 9644792
- ii. Résumé : L'invention concerne une méthode de transfert de gaz comprimé d'un premier réservoir vers un second réservoir sans décompression du gaz

comprimé. puis une nouvelle pression du gaz comprimé comprenant le remplissage du second réservoir avec un fluide, branchant un premier raccord fluidique sur le premier réservoir à un second raccord fluidique sur le second réservoir avec une première ligne avec une ou plusieurs premières soupapes, branchant une première connexion de gaz sur le premier réservoir à une deuxième connexion de gaz sur le second réservoir avec une deuxième ligne avec une ou plusieurs secondes soupapes, ouvrant les premières soupapes et les deuxièmes soupapes pour permettre le gaz comprimé de pressuriser le fluide, et de pomper le fluide dans le second réservoir dans le premier réservoir, provoquant ainsi le déplacement du gaz comprimé dans le premier réservoir dans le second réservoir.

iii. Type: Subvention

iv. Classé: 3 Juin 2015

v. Date du brevet: 9 Mai 2017

b. Méthode d'évacuation de pipeline double gradient

i. Numéro de brevet: 8146667

ii. Résumé :L'invention concerne une méthode d'élimination d'un premier liquide d'une pipeline sous-marine dont la partie centrale est inférieure à chacune des extrémités de la pipeline sous-marine par pompage d'un second fluide de densité inférieure dans la pipeline avec du gaz ou en évaporant le deuxième fluide de densité inférieure à un gaz.

iii. Type: Subvention

iv. Classé: 19 juillet 2010

v. Date du brevet: 3 avril 2012

c. Méthode de fournir une sortie sur un pipeline sous-marin

i. Numéro de publication: 20120014751

ii. Résumé :L'invention concerne une méthode de fourniture d'une sortie accessible sur une pipeline sous-marine ayant une orientation rotationnelle inconnue comprenant le raccord d'une première extrémité d'un tuyau flexible à la pipeline sous-marine, fournissant une pluralité de sections de

restriction de courbure connectées autour du tuyau flexible, et fournissant la flottabilité à l'extrémité du tuyau de telle sorte que la deuxième extrémité du tuyau restera accessible pour des opérations futures.

- iii. Type: Application
- iv. Classé: 19 Juillet 2010
- v. Date de publication: 19 Janvier 2012

d. Méthode de remplissage des réservoirs de GNC

- i. Numéro de publication: 20120012225
- ii. Résumé :L'invention concerne une méthode consistant à charger un réservoir avec un gaz jusqu'à une pression et une température désirées sans augmenter le gaz dans le réservoir à une pression et une température supérieures à la pression et à la température désirées, comprenant la pressurisation du gaz entrant à une pression égale ou supérieure à la pression du gaz résidant déjà dans le réservoir, refroidissant le gaz entrant à une température inférieure au gaz résidant, mélangeant le gaz entrant avec le gaz résidant jusqu'à la pression désirée de manière à ce que la pression et la température du gaz combiné sera augmentée sans augmenter la température et la pression du gaz résident à une pression et une température supérieures à la pression ou température désirée.
- iii. Type: Application
- iv. Classé: 19 Juillet 2010
- v. Date de publication: 19 Janvier 2012

e. Raccord de positionnement dynamique

- i. Numéro de publication: 20060130729
- ii. Résumé : L'invention concerne une méthode de positionnement dynamique d'un navire comprenant un bateau de service positionné dynamiquement, reliant le bateau de service au navire par un lien rigide avec une première connexion entre le lien et le navire, une seconde connexion entre le lien et le bateau de service, la combinaison des connexions ayant 3 degrés de liberté de rotation, ledit bateau d'approvisionnement ayant un degré de liberté axiale par rapport audit navire, et utilisant l'énergie du bateau de

service pour positionner dynamiquement ledit navire dans un emplacement désiré.

iii. Type: Application

iv. Classé: 20 décembre 2004

v. Date de publication: 22 juin 2006

f. Nous pensons qu'il y a autres inventions et / ou idées ou méthodes brevetables qui n'ont pas encore été divulguées à DeepGulf

17. Chaque invention du paragraphe 16 est une «entreprise de la compagnie» telle que définie au paragraphe 6 de l'ACCORD DE NON-CONCURRENCE, DE NON-DIVULGATION ET DE DÉVELOPPEMENT tel que décrit à la pièce «A» qui comprend, sans s'y limiter, le transport d'hydrocarbures dans des pipelines ou sur des navires à terre ou en mer.

18. Moszkowski, agissant à titre de président de DeepGulf, a communiqué des plans de développement, des technologies, des méthodes, des processus et du savoir-faire à diverses personnes sous la protection d'ententes de non-divulgaration et de non-concurrence.

19. Ces informations ont été envoyées sous forme d'avis ou de déclaration qui incluait la terminologie "Commercial In Confidence" dans l'en-tête de chaque page de ces communications. Moszkowski a déclaré au conseil d'administration de DeepGulf que c'était la bonne terminologie en Asie pour indiquer que l'information était exclusive et confidentielle et qu'elle était la propriété de DeepGulf.

PAR CONSÉQUENT, le plaignant demande que cette honorable tribunal déclare que la propriété intellectuelle décrite à l'article 16 est détenue par DeepGulf, que le défendeur soit exhorté d'utiliser toute propriété intellectuelle décrite au paragraphe 16 pour son hausse personnelle, que le défendeur retourne tout logiciel, matériel et d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris une liste de clients et d'autres renseignements à DeepGulf, et tout autre redressement que la présente Cour juge nécessaire et approprié.

CHEF D'ACCUSATION II – RUPTURE DE L'ACCORD DE NON-CONCURRENCE

20. Le plaignant DeepGulf réincorpore et réitère les paragraphes 1 à 9 comme s'ils étaient entièrement énoncés aux présentes.

21. Le paragraphe 1 de l' ACCORD DE NON-CONCURRENCE, DE NON-DIVULGATION ET DE DÉVELOPPEMENT ci-joint en tant que pièce "A" se lit comme suit:

Paragraphe 1. Non-concurrence. Pendant la période de mes relations professionnelles avec la Société et pendant un an après la fin de ma relation professionnelles, quel que soit la raison ou les raisons de ma cessation d'emploi, je ne dois pas, seul ou en tant que consultant, associé, directeur, employé, (a) accepter un emploi dans une entreprise ou une entité qui est en concurrence avec les produits ou services conçus, conçus, créés, développés, fabriqués, commercialisés, distribués ou vendus par la Société, ou (b) s'engager dans toute activité ou activité qui est en concurrence avec les produits ou services conçus, conçus, créés, développés, fabriqués, commercialisés, distribués ou vendus par la Société.

22. Le paragraphe 2 de l' ACCORD DE NON-CONCURRENCE, DE NON-DIVULGATION ET DE DÉVELOPPEMENT qui est joint aux présentes en tant que pièce "A" se lit comme suit:

Paragraphe 2. Non-sollicitation des clients. Pendant la période de mes relations professionnelles avec la Société et pendant un an après la fin de ma relation professionnelles, quel que soit la raison ou les raisons de ma cessation d'emploi, je ne dois pas, seul ou en tant que consultant, associé, directeur, employé, coentrepreneur ou actionnaire de toute entité, solliciter ou faire affaire avec tout client ou client potentiel de la Société (a) avec qui j'ai eu des contacts ou (b) à propos duquel j'ai obtenu des informations ou me suis familiarisé avec des Informations Confidentielles (tel que défini au paragraphe 4.), dans le cadre de mes relations professionnelles avec la Société.

23. Le paragraphe 5 de l' ACCORD DE NON-CONCURRENCE, DE NON-DIVULGATION ET DE DÉVELOPPEMENT ci-joint à titre de pièce "A" se lit comme suit:

Paragraphe 5 Non-divulgaration. Je ne dois à aucun moment, que ce soit pendant ou après la fin de mes relations professionnelles avec la Société, divulguer à toute personne ou entité toute information confidentielle sauf aux administrateurs, directeurs et employés de la Société qui ont besoin de connaître les Informations Confidentielles ou autrement autorisé par écrit par la Société. Le terme «Informations Confidentielles» doit inclure toute information concernant l'organisation, les affaires ou les finances de la Société ou de tout autre tiers que la Société est tenue de garder confidentielle et qui est maintenue confidentielle par la Société. En accord avec la phrase précédente et sans la limiter, les informations confidentielles incluent des secrets commerciaux ou des informations confidentielles concernant des inventions, produits, modèles, méthodes, savoir-faire, techniques, systèmes, processus, données d'ingénierie, spécifications, plans, logiciels, œuvres d'auteurs, listes de clients, informations sur les clients, informations financières, informations sur les prix, informations sur le personnel, plans d'affaires, projets, plans et propositions. Je garderai confidentielles toutes les affaires qui me sont confiées et je n'utiliserai ni ne tenterai d'utiliser des Informations Confidentielles, sauf dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre de la fourniture de services à la Société, ni utiliser des Informations Confidentielles de quelque manière qui cause une perte ou nuire à la

Société, ou peut être calculée à causer des dommages à la Société, soit directement soit indirectement.

24. Lors de diverses conversations au conseil d'administration en présence de Rus Howard et de Bill Lott, Moszkowski a exprimé à plusieurs reprises son intention de quitter l'entreprise, d'établir une nouvelle société qui concurrencerait DeepGulf pour achever ses projets en utilisant la technologie DeepGulf.

25. Lors de diverses conversations au conseil d'administration en présence de Rus Howard et de Bill Lott, Moszkowski a exprimé à plusieurs reprises son intention de quitter l'entreprise et de travailler pour une entreprise concurrente afin de mener à bien les projets pas au profit de DeepGulf.

26. Lors de diverses conversations au conseil d'administration en présence de Rus Howard et Bill Lott, Moszkowski a exprimé à plusieurs reprises son intention de quitter la société, d'établir une nouvelle société qui concurrencerait DeepGulf mais récompenserait certains actionnaires de DeepGulf et exclurait d'autres actionnaires de DeepGulf.

27. Le paragraphe 8 de l'ACCORD DE NON-CONCURRENCE, DE NON-DIVULGATION ET DE DÉVELOPPEMENT ci-joint en tant que pièce "A" se lit comme suit:

Paragraphe 8 Autres assurances. Je dois, au cours et à tout moment après ma relation professionnelle avec la Société, à la demande et aux frais de la Société, signer rapidement, exécuter, tous les actes, documents, actes et choses que la Société et Les agents autorisés peuvent raisonnablement exiger: Pour demander, obtenir, enregistrer et acquérir au nom de la Société seule, sauf indication contraire de la Société, les brevets, droits d'auteur, marques ou autres protections analogues dans tout pays du monde concernant le Développement et quand ainsi obtenu ou acquis pour renouveler et restaurer le même;

PAR CONSÉQUENT, le plaignant demande que cette honorable cour déclare que le défendeur soit exhorté d'utiliser toute propriété intellectuelle décrite au paragraphe 15 pour son hausse personnelle, que le défendeur retourne tous les logiciels, matériels et autres propriétés intellectuelles, y compris la liste des clients et autres informations à DeepGulf, et tout autre redressement que la Cour juge nécessaire et approprié.

CHEF D'ACCUSATION III-VOL CIVIL

28. Il s'agit d'une action contre le défendeur pour dommages-intérêts triples en vertu de l'article 772.11, Florida Statutes, pour Civil Theft.

29. Le plaignant DeepGulf réincorpore et réitère les paragraphes 1 à 9 comme s'ils étaient entièrement énoncés aux présentes.

30. Le 10 septembre 2007 ou vers cette date, DeepGulf a reçu une demande d'un client potentiel concernant le système breveté J-Flex Pipelay de DeepGulf et la possibilité de l'utiliser pour poser des tuyaux entre le gisement de gaz de Sunrise et le Timor oriental.

31. Rus Howard, au nom de DeepGulf, a transmis cette demande à Moszkowski.

32. Sur la foi d'informations et de convictions, en outre, le client potentiel avait cliqué sur le bouton "contactez-nous" sur le site Web de DeepGulf qui a envoyé un courriel à deepgulf@deep-gulf.com qui a été reçu par Moszkowski.

33. Le 15 Octobre 2007, DeepGulf a envoyé Moszkowski au Timor oriental pour enquêter sur l'opportunité.

34. Moszkowski a déclaré à plusieurs reprises dans divers courriels et lettres que DeepGulf n'a pas payé ses frais de voyage au Timor oriental.

35. DeepGulf a demandé à Moszkowski de soumettre un rapport de dépenses avec des reçus pour permettre le remboursement.

36. Moszkowski n'a pas soumis un rapport de dépenses ni fourni de reçus permettant à DeepGulf de lui faire parvenir un chèque de remboursement.

37. Le 2 février 2008, lors d'une réunion du Conseil d'administration de DeepGulf, Moszkowski a donné des informations sur le potentiel d'exploitation d'un pipeline au Timor oriental suite à son récent travail de recherche sur le projet. Il a informé le Conseil, et toujours catégoriquement maintient, qu'il ne serait pas possible de faire des affaires au Timor en tant que société américaine. Sur la base de cette information, le Conseil a agi et une résolution a été adoptée pour créer une filiale qui s'appellera Toke Petroleum.

38. Au Timor, Moszkowski a établi Toke Oil and Gas et s'est fait propriétaire et président directeur général, plutôt que DeepGulf.

39. Sur la foi d'informations et de convictions et sur la base des documents fournis et représentés par Moszkowski comme étant les documents fondateurs de Toke Oil and Gas, le plus ancien daté du 8 décembre 2007, les trois fondateurs de Toke Oil and Gas sont VoGue Lda. Company, Hali Group S.a. Company, et Moszkowski un individu.

40. Sur la foi d'informations et de convictions et sur la base des documents fournis et représentés par Moszkowski comme étant les documents fondateurs de Toke Oil and Gas, Moszkowski, un particulier, a reçu 30 000 actions ou 33% de Toke Oil and Gas.

41. Sur la foi d'informations et de convictions et sur la base des documents fournis et représentés par Moszkowski comme étant les documents fondateurs de Toke Oil and Gas, la première assemblée des Actionnaires était datée de janvier 2008 dans laquelle les administrateurs étaient nommés et Moszkowski était nommé Président-Directeur.

42. Moszkowski a causé le conseil d'administration de DeepGulf à croire qu'il avait établi et détenait Toke Oil and Gas en son nom au profit de DeepGulf, et qu'il aurait été imprudent de détenir cet intérêt dans le nom de DeepGulf.

43. Toke Oil and Gas a conclu trois contrats totalisant des revenus de 14,9 millions de dollars américains. Le dernier projet a été achevé en mai 2012. Au cours de ces projets, Moszkowski a distribué 1,304 million de dollars en «salaires des directeurs». Dans le même temps, Moszkowski recevait également son salaire à temps plein de DeepGulf. Tandis que le directeur général du président, Moszkowski, a fait payer à Toke Oil & Gas les salaires du directeur à l'insu et sans l'approbation du conseil d'administration de DeepGulf.

44. Moszkowski a fait verser à lui-même 345 000 \$ d'argent affecté aux salaires des directeurs.

45. Le conseil d'administration cherché à découvrir les détails de tous les fonds dépensés.

46. Moszkowski continue de dissimuler cette information et refuse de fournir les documents. Il déclare énergiquement et à plusieurs reprises que tous les dossiers et la documentation concernant Toke Oil and Gas lui appartiennent, et lui seul, malgré l'acquisition par DeepGulf des actions de Toke Oil & Gas en mai 2012.

47. Moszkowski a sciemment obtenu et / ou utilisé les biens du plaignant dans l'intention, temporairement ou définitivement: (a) de priver le plaignant d'un droit à la propriété ou d'un bénéfice de la propriété, et / ou (b) de s'approprier la propriété du plaignant à l'usage du défendeur ou à l'usage d'autres personnes qui n'ont pas le droit d'utiliser la propriété.

48. Plus de trente jours avant le dépôt de la présente action, le plaignant a fait une demande écrite au défendeur pour le montant des dommages-intérêts triples par courrier ordinaire américain et courrier américain certifié. Une copie authentique et exacte de la demande est jointe aux présentes en tant que pièce "B".

49. Le défendeur a échoué et a refusé de se conformer à la demande du plaignant tel que requis par l'article 772.11 (1), les statuts de la Floride et est responsable des dommages-intérêts triples et les honoraires d'avocat raisonnables et les coûts conformément aux dispositions de la loi.

PAR CONSÉQUENT, le plaignant demande que cette honorable cour rende un jugement contre la défenderesse pour les dommages-intérêts triples, les frais de justice, les honoraires d'avocat, et pour tout autre redressement que le tribunal juge juste et approprié.

CHEF D'ACCUSATION IV-VOL CIVIL

50. Il s'agit d'une action contre le défendeur pour les dommages-intérêts triples conformément à l'article 772.11, Florida Statutes, pour Civil Theft.

51. Le plaignant DeepGulf réincorpore et réitère les paragraphes 1 à 9 et 30 à 43 comme s'ils étaient entièrement énoncés aux présentes.

52. Moszkowski a sciemment obtenu et / ou utilisé les biens du plaignant avec l'intention, temporairement ou définitivement: (a) de priver le plaignant d'un droit à la propriété ou d'un bénéfice de la propriété et / ou (b) de s'approprier la propriété du plaignant à l'usage du défendeur ou à l'usage d'autres personnes qui n'ont pas le droit d'utiliser la propriété.

53. Plus de trente jours avant le dépôt de la présente action, le plaignant a fait une demande écrite au défendeur pour le montant des dommages-intérêts triples par courrier ordinaire américain et courrier américain certifié. Une copie authentique et exacte de la demande est jointe aux présentes en tant que pièce "C".

54. Le défendeur a échoué et a refusé de se conformer à la demande du plaignant tel que requis par l'article 772.11 (1), les statuts de la Floride et est responsable des dommages-intérêts triples et les honoraires d'avocat raisonnables et les coûts conformément aux dispositions de la loi.

PAR CONSÉQUENT, le plaignant demande que cette honorable cour rende un jugement contre le défendeur pour les dommages-intérêts triples, les frais de justice, les honoraires d'avocat, et pour tout autre redressement que le tribunal juge juste et approprié.

CHEF D'ACCUSATION V-CONVERSION

55. Il s'agit d'une action en dommages-intérêts supérieure à 15 000 \$, qui est présentée à titre subsidiaire au chef III.

56. Le plaignant DeepGulf réincorpore et réitère les paragraphes 1 à 9 et 30 à 47 comme s'ils étaient entièrement énoncés aux présentes.

57. Le défendeur a exercé sur la propriété du plaignant une propriété qui était incompatible avec le droit du plaignant ou la possession de cette propriété.

58. Les actions du défendeur, dans lesquelles le défendeur s'est converti à son propre usage de cette propriété, ont privé le plaignant de la propriété du plaignant.

PAR CONSÉQUENT, le plaignant réclame un jugement contre le défendeur pour les dommages-intérêts, les frais de justice et toute autre mesure de redressement que la Cour juge appropriée et juste.

CHEF D'ACCUSATION VI-CONVERSION

59. Il s'agit d'une action en dommages-intérêts supérieure à 15 000 \$, qui est présentée à titre subsidiaire au chef IV.

60. Le plaignant DeepGulf réincorpore et réitère les paragraphes 1 à 9 et 30 à 43 comme s'ils étaient entièrement énoncés aux présentes.

61. Le défendeur a exercé sur la propriété du plaignant une propriété qui était incompatible avec le droit du plaignant ou la possession de cette propriété.

62. Les actions du défendeur, dans lesquelles le défendeur s'est converti à son propre usage cette propriété, ont privé le plaignant de la propriété du plaignant.

PAR CONSÉQUENT, le plaignant réclame un jugement contre le défendeur pour les dommages-intérêts, les frais de justice et toute autre mesure de redressement que le tribunal juge appropriée et juste.

CHEF D'ACCUSATION VII - DÉCLARATION FRAUDULEUSE

63. Le plaignant DeepGulf réincorpore et réitère les paragraphes 1 à 9 comme s'ils étaient entièrement énoncés aux présentes.

64. DeepGulf a commencé à chercher des fonds supplémentaires pour ses activités le 6 août 2012. La préparation de cette série de financement a commencée en 2011.

65. Le Timor Leste est un pays de l'archipel indonésien situé juste au nord de l'Australie. "Leste" est le mot portugais pour le mot anglais "East". Timor oriental est le nom anglais du pays appelé Timor Leste dans la langue nationale du portugais.

66. Moszkowski a sollicité et obtenu trois contrats du Timor oriental et a été le chef de projet des trois projets exécutés au Timor oriental.

67. Conjointement pendant la période visée au paragraphe 64, la préparation d'un memorandum de placement privé (ci-après le «PPM») visant à obtenir un financement pour DeepGulf était un effort conjoint de Rus Howard et Moszkowski. Moszkowski a fourni toutes les informations techniques et l'histoire de DeepGulf. M. Howard a mis les informations reçues de Moszkowski dans le PPM.

68. A part de Moszkowski, aucun autre membre du Conseil d'administration ou de l'équipe de direction n'a visité le Timor oriental, ni négocié de contrats avec le Timor oriental, ni parlé directement à un client de DeepGulf.

69. Toutes les informations sur l'entreprise et les projets ont été générées par Moszkowski ou sont venues de lui au reste de l'équipe de direction.

70. Moszkowski était la seule source d'information du plaignant et de Rus Howard.

71. Moszkowski a interdit à Rus Howard de contacter des clients et toute personne au Timor oriental, en Indonésie, pour obtenir ou confirmer des informations

72. Le PPM fait diverses représentations que le Conseil d'administration de DeepGulf a ensuite découvert comme étant fausses et trompeuses.

73. Le PPM déclare que "la Société (DeepGulf, Inc.) a été invitée au Timor-Leste pour évaluer si la Société serait capable d'utiliser ses technologies pour poser un pipeline répondant aux besoins du Timor-Leste qui espérait de construire un grand gazoduc depuis le champ pétrolier Greater Sunrise jusqu'aux rives du Timor-Leste. Afin de déterminer la faisabilité du projet et de permettre une planification complète de l'infrastructure de ce projet et des projets futurs, la filiale timoraise de la société TOKE a achevé trois projets dans la mer de Timor et au Timor-Leste entre 2008 et 2012. "

74. Moszkowski a indiqué que les trois projets achevés au Timor oriental étaient des projets DeepGulf et que les recettes du projet s'élevaient à 14,9 millions de dollars des États-Unis.

75. Moszkowski a représenté aux banques d'investissement que DeepGulf avait achevé trois projets au Timor oriental ou dans la mer de Timor avec un chiffre d'affaires de 15 millions de dollars américains.

76. Moszkowski a représenté aux actionnaires, au Conseil d'administration, aux investisseurs potentiels, aux banquiers d'affaires, aux représentants du gouvernement que les trois projets réalisés à Timor étaient les projets de DeepGulf et que le chiffre d'affaires était de 15 millions de dollars américains.

77. Moszkowski a causé le conseil à croire qu'il détenait des actions de Toke Oil and Gas au profit de DeepGulf depuis la création de la société en 2008.

78. DeepGulf était actionnaire de Toke Oil and Gas depuis 2010.

79. Moszkowski a négocié l'acquisition par DeepGulf de 30 000 actions ou de 33% de Toke Oil and Gas auprès de Vincente Ximenes le ou vers le 12 août 2010.

80. Moszkowski a négocié l'acquisition par DeepGulf de 30 000 actions supplémentaires ou de 33% de Toke Oil and Gas auprès de Vincente Ximenes le ou vers le 25 mai 2012.

81. DeepGulf a acheté à Moszkowski 30 000 actions additionnelles ou 33% de Toke Oil and Gas le ou vers le 25 mai 2012, faisant de DeepGulf le seul propriétaire de Toke Oil and Gas.

82. Le ou vers le 17 juillet 2017, le conseil d'administration a demandé que les dossiers des transactions des trois projets au Timor oriental soient transmis au Conseil pour examen, Moszkowski a refusé de livrer une copie des registres de Toke Oil & Gas.

83. Moszkowski insiste sur le fait qu'en dépit des représentations antérieures auprès du public et des investisseurs que les projets étaient le projet DeepGulf, il affirme maintenant que les projets étaient des projets de Toke Oil & Gas et non des projets de DeepGulf.

84. Moszkowski affirme que parce que Toke Oil & Gas était une société offshore indépendante au moment des projets, DeepGulf n'a aucun droit sur les enregistrements.

85. De plus, Moszkowski affirme actuellement que Toke Oil & Gas n'est pas une filiale de DeepGulf.

86. Moszkowski affirme également que l'achat des actions de Toke Oil & Gas n'était pas terminé et que DeepGulf n'est donc pas propriétaire de Toke Oil & Gas et n'a aucun droit sur les registres de Toke Oil & Gas.

87. Moszkowski affirme que DeepGulf était un sous-traitant de Toke Oil & Gas et n'a aucun droit sur les registres de l'entrepreneur.

88. Moszkowski continue de refuser de fournir des documents ayant un lien avec Toke Oil & Gas aux plaignants.

89. Moszkowski a frauduleusement déformé et dissimulé des informations importantes sur DeepGulf, Toke Oil & Gas, leur relation les uns aux autres, les trois projets, qui détenait et détient Toke, qui exécutait les projets, les revenus générés par les projets et à qui ils appartenaient, et les achats par DeepGulf d'actions de Toke Oil & Gas.

90. DeepGulf a collecté de l'argent sur la base du PPM qui incorporait des informations fausses et trompeuses de Moszkowski au sujet des projets et du rôle de DeepGulf dans les projets.

91. Moszkowski a dissimulé des faits et fourni des informations fausses et trompeuses aux actionnaires, ce qui les a incités à investir.

PAR CONSÉQUENT, les plaignants réclament un jugement contre le défendeur pour les dommages-intérêts, les frais judiciaires et tout autre redressement que le tribunal juge approprié et juste.

CHEF D'ACCUSATION VIII - DÉCLARATION DÉCLARATOIRE

92. Les plaignants réincorporent les paragraphes 1 à 9 et 77 à 81 et 85 comme s'ils étaient entièrement énoncés aux présentes.

93. Il existe actuellement un besoin réel d'une déclaration concernant les droits, titres et intérêts des plaignants et du défendeur dans Toke Oil & Gas.

94. Les droits de propriété des plaignants dans Toke Oil & Gas sont mis en doute en raison des déclarations faites par le Défendeur.

PAR CONSÉQUENT, les plaignants demandent que ce tribunal déclare les droits, titres et intérêts des plaignants et défenderesse dans Toke Oil & Gas et pour toute autre réparation que la Cour juge nécessaire et appropriée.

CHEF D'ACCUSATION IX-COMPTABILITÉ

95. Le plaignant réincorporera et reformulera les paragraphes 1 à 9 comme s'ils étaient entièrement énoncés aux présentes.

96. Ceci est une action pour une comptabilité.

97. Le Défendeur a une obligation fiduciaire envers le plaignant et a conclu plusieurs transactions complexes avec le plaignant.

98. La loi et l'équité en Floride exigent que le défendeur rende compte de son utilisation des actifs du plaignant.

PAR CONSÉQUENT, le plaignant demande:

- a. jugement pour la comptabilisation des sommes dues par le défendeur;
- b. pour une décision exigeant la production de documents liés et pertinents à la comptabilité;
- c. pour un privilège sur les recettes reçues par le défendeur; pour le jugement obligeant le Défendeur à payer les montants constatés dus au plaignant dans la comptabilité et après le procès sur les questions de droit constatées dans la comptabilité;
- d. pour les honoraires d'avocat, comme le permet la loi, les intérêts avant et après jugement sur les montants liquidés qui sont jugés dus, les coûts;
- e. les autres décisions dont il sera prouvé qu'ils sont appropriés à la fin de la comptabilité; et
- f. toute autre réparation que le tribunal juge nécessaire et appropriée.

Signé ce ____ jour de Mars 2018.

Braden K. Ball, Jr.
Barrie de Floride No. 89000
LITVAK BEASLEY WILSON & BALL, LLP
226 East Government Street Pensacola, Floride 32502
Bureau: (850) 432-9818
Télécopieur: (850) 432-9830
Avocat pour les plaignants
Courriel principal: braden@lawpensacola.com
Courriel secondaire: mandrews@lawpensacola.com

AVIS: Ceci est une traduction de documents originaux créés en anglais et exécutés dans l'État de Floride aux États-Unis d'Amérique. Dans le cas d'une divergence de traduction, les originaux anglais ont priorité.

ACCORD DE NON-CONCURRENCE, DE NON- DIVULGATION ET DE DÉVELOPPEMENT

En contrepartie et comme condition de mon service ou de mon service continu en tant qu'employé, administrateur, directeur ou consultant (ce service est décrit ici comme étant le maintien ou la participation à une « Business Relationship ») de DeepGulf, Inc. et de ses filiales, divisions, ou sociétés affiliées (la « Société »), j'accepte par le present document ce qui suit:

1. Non-concurrence. Pendant la période de mes Business Relationship avec la Société et pendant un an après la fin de ma Business Relationship , quel que soit la raison ou les raisons de ma cessation d'emploi, je ne dois pas, seul ou en tant que consultant, associé, directeur, employé, (a) accepter un emploi dans une entreprise ou une entité qui est en concurrence avec les produits ou services conçus, conçus, créés, développés, fabriqués, commercialisés, distribués ou vendus par la Société, ou (b) s'engager dans toute activité ou activité qui est en concurrence avec les produits ou services conçus, conçus, créés, développés, fabriqués, commercialisés, distribués ou vendus par la Société.

2. Non-sollicitation de Clients. Pendant la période de mes Business Relationship avec la Société et pendant un an après la fin de ma Business Relationship , quel que soit la raison ou les raisons de ma cessation d'emploi, je ne dois pas, seul ou en tant que consultant, associé, directeur, employé, coentrepreneur ou actionnaire de toute entité, solliciter ou faire affaire avec tout client ou client potentiel de la Société (a) avec qui j'ai eu des contacts ou (b) à propos duquel j'ai obtenu des informations ou me suis familiarisé avec des Informations Confidentielles (tel que défini au paragraphe 4.), dans le cadre de mes Business Relationship avec la Société.

3. Non-sollicitation des Employés

a. Pendant la période de mes Business Relationship avec la Société et pendant un an après la fin de ma Business Relationship , quel que soit la raison ou les raisons de ma cessation d'emploi, je ne ferai appel à aucune compagnie ou entreprise l'organisation par laquelle je suis employé ou qui est directement ou indirectement contrôlée par moi pour engager ou engager une personne qui est ou était employée par la Société (ou est ou était un agent, représentant, entrepreneur, consultant de projet ou consultant de la Société) au moment de la cessation de mes Business Relationship , était à l'emploi de la Société dans les six mois suivant la fin de ma Business Relationship ou est ou était employé par la Société pendant la période d'un an suivant la fin de ma Business Relationship.

b. Pendant la période de mes Business Relationship avec la Société et pendant un an après la fin de ma Business Relationship, quel que soit la raison ou les raisons de ma cessation d'emploi, je ne ferai appel à aucune compagnie ou entreprise l'organisation par laquelle je suis employé ou qui est directement ou indirectement contrôlée par moi pour engager ou engager une personne qui est ou était employée par la Société (ou est ou était un agent, représentant, entrepreneur, consultant de projet ou consultant de la Société) au moment de la cessation de mes Business Relationship, était à l'emploi de la Société dans les six mois suivant la fin de ma Business Relationship, ou est ou était employé par la Société pendant la période d'un an suivant la fin de ma Business Relationship, quitter son emploi, sa relation ou son engagement avec la Société.

4. Non-divulgateion. Je ne révélerai pas à une personne ou à une entité des informations confidentielles pendant ou après la fin de mes relations commerciales avec la Société, sauf aux administrateurs, directeurs et employés de la Société qui ont besoin de connaître les Informations Confidentielles ou autrement autorisé par écrit par la Société. Le terme «Informations Confidentielles» doit inclure toute information concernant l'organisation, les affaires ou les finances de la Société ou de tout autre tiers que la Société est tenue de garder confidentielle et qui est maintenue confidentielle par la Société. En accord avec la phrase précédente et sans la limiter, les informations confidentielles incluent des secrets commerciaux ou des informations confidentielles concernant des inventions, produits, modèles, méthodes, savoir-faire, techniques, systèmes, processus, données d'ingénierie, spécifications, plans, logiciels, œuvres d'auteurs, listes de clients, informations sur les clients, informations financières, informations sur les prix, informations sur le personnel, plans d'affaires, projets, plans et propositions. Je garderai confidentielles toutes les affaires qui me sont confiées et je n'utiliserai ni ne tenterai d'utiliser des Informations Confidentielles, sauf dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre de la fourniture de services à la Société, ni utiliser des Informations Confidentielles de quelque manière qui cause ou nuire la Société une perte, ou peut être calculée à causer des dommages à la Société, soit directement soit indirectement.

5. Propriété de l'entreprise. J'accepte que durant mes Business Relationship avec la Société, je ne ferai, n'utilisera ou n'autoriserai à utiliser aucune propriété de la Société, sauf pour le bénéfice de la Société. Le terme «propriété de la société» comprend toutes les notes, notes, rapports, listes, dossiers, dessins, croquis, spécifications, logiciels, codes logiciels, données, ordinateurs, téléphones cellulaires, téléavertisseurs, cartes de crédit / débit / d'appel, clés, accès, cartes, badges d'identification, documents ou tout autre matériel de toute nature et sous quelque forme que ce soit, qu'il soit écrit, imprimé, électronique ou numérique ou autre, relatif à toute question entrant dans le cadre des affaires de la Société ou concernant ses transactions ou affaires et toute autre propriété de la Société en ma possession, la garde ou le contrôle. De plus, je reconnais que, après la cessation de mes Business Relationship avec la Société, je ne dois pas utiliser ou autoriser d'autres personnes à utiliser de telles propriétés de la Société. Je reconnais et accepte que tous les biens de la Société doivent être et rester la propriété unique et exclusive de

la Société. Immédiatement après la cessation de mes Business Relationship avec la Société, je livrerai à la Compagnie toutes les propriétés de la Société en ma possession et toutes les copies de celles-ci.

6. Affectation des Développements.

a. Si, à un moment ou à un autre de mes Business Relationship avec la Société, je ferai, soit seul soit en concert avec autres, concevoir, créer, découvrir, inventer ou réduire pour pratiquer tout développement qui: (i) se rapporte aux affaires du Société ou tout client ou fournisseur de la Société ou de l'un des produits ou services développés, fabriqués ou vendus par la Société ou qui peuvent être utilisés en relation avec ceux-ci: (ii) Ou, résultats de tâches qui me sont assignées par la Société; (iii) Ou résulte de l'utilisation de locaux ou d'actifs, corporels ou incorporels, possédés, loués ou contractés par la Société, alors tous ces Développements et leurs avantages sont et deviendront immédiatement la propriété exclusive et absolu de la Société et ses bénéficiaires comme travaux réalisés pour la location ou autrement. Le terme «Développement» désigne toute invention, modification, conception, développement, amélioration, secret commercial ou droits de propriété intellectuelle, produits, modèles, méthodes, savoir-faire, techniques, systèmes, processus, spécifications, plans, logiciels, découverte quelle qu'elle soit ou tout intérêt y afférent, qu'il soit brevetable ou enregistrable en vertu de droits d'auteur, de marques de commerce ou de lois similaires ou sous réserve d'une protection analogue, ayant trait aux activités de la Société. Je divulguerai rapidement à la Société ou à toute personne ou personnes désignées par la Société chacune de ces Développements. J'attribue par le présent document tous les droits, y compris mais pas exclusivement, sur les inventions, les objets brevetables, les droits d'auteur et les marques, je peux acquérir ou acquérir dans les Développements et tous les avantages et / ou droits qui en découlent pour la Société et ses bénéficiaires sans compensation supplémentaire et communiquera, sans frais ni délais, et sans divulguer à des autres le même, toutes les informations disponibles, y compris les plans et modèles, y afférents.

b. Développements Exclus. Je déclare que les Développements identifiés dans l'Annexe, le cas échéant, ci-joint comprennent tous les Développements que j'ai fait ou conçus avant mes Relations Commerciales avec la Société et qui n'appartiennent à aucun de mes anciens employés, lesquels Développements sont exclus du présent Contrat. Je comprends qu'il est seulement nécessaire d'énumérer le titre de ces Développements et le but de ceux-ci mais pas les détails du Développement lui-même. SI DE TELS DEVELOPPEMENTS SONT EXCLUS, LES SOUSSIGNES DEVRAIENT INITIALISER ICI; AUTREMENT, IL SERA CONSIDERE QU'IL N'Y A PAS DE TELLES EXCLUSIONS. _____

7. Autres Assurances. Je dois, au cours et à tout moment après ma Business Relationship avec la Société, à la demande et aux frais de la Société, signer rapidement, exécuter, tous les actes, documents, actes et choses que la Société et les agents autorisés peuvent raisonnablement exiger:

a. Pour demander, obtenir, enregistrer et acquérir au nom de la Société seule, sauf indication contraire de la Société, brevets, droits d'auteur, marques ou autres protections analogues dans tout pays dans le monde en rapport avec le développement et lorsque ainsi obtenu ou investi pour renouveler et restaurer le même;

b. Et, pour défendre toute procédure judiciaire, d'opposition ou autre concernant de telles demandes et toute procédure judiciaire, d'opposition ou autre, demande ou demande de révocation de tels brevets, droits d'auteur, marques ou autres protections analogues.

c. Si la Société est incapable, après un effort raisonnable, d'obtenir ma signature sur toute demande de brevets, droits d'auteur, marques, autres protections analogues ou autres documents concernant toute protection légale relative au Développement, que ce soit en raison de mon incapacité physique ou mentale, pour toute autre raison, je nomme et nomme irrévocablement la Société et ses dirigeants et agents dûment autorisés comme mon agent et mandataire, pour agir en mon nom et à sa place et pour exécuter et déposer une telle demande ou demande, ou d'autres documents, et de faire tous les autres actes légalement permis pour poursuivre la poursuite et la délivrance de brevets, droits d'auteur ou marques de commerce ou toute autre protection juridique sur ce avec la même force juridique et effet que si elle est exécutée par moi.

8. Relation A Volonté. Je comprends que cet Accord ne constitue pas un contrat de travail implicite ou écrit et que ma Business Relationship avec la Société est sur une base «à volonté». Par conséquent, je comprends que la Société ou moi-même pouvons mettre fin à ma Business Relationship à tout moment, pour quelque raison que ce soit, avec ou sans préavis.

9. Divisibilité. J'accepte que chaque disposition et les sous-parties de chaque disposition doivent être traitées comme des clauses distinctes et indépendantes, et l'inapplicabilité de l'une des clauses n'empêche en aucune manière l'applicabilité de toute autre clause ou clauses du présent Accord. En outre, si une ou plusieurs dispositions contenues dans le présent Accord sont, pour une raison quelconque, jugées inapplicables en droit, cette disposition ou ces dispositions seront interprétées par l'organe judiciaire compétent en limitant ou en interdisant les réduire, de manière à être exécutoires dans toute la mesure compatible avec la loi applicable telle qu'elle apparaîtra alors. Je reconnais par la présente que le libellé de toutes les parties du présent Accord doit dans tous les cas être interprété dans son ensemble dans son sens le plus juste et non strictement pour ou contre l'une ou l'autre des parties.

10. Modification; Renonciation. Toute modification ou modification du présent Accord, ou toute renonciation à toute disposition des présentes, doit être faite par écrit et signée par la Société. Toute renonciation par la Société d'une violation de toute disposition de ce Accord ne doit pas fonctionner ou être interprétée comme une renonciation à toute violation ultérieure de cette disposition ou de toute disposition des présentes.

11. Survie. Le présent Accord entrera en vigueur à la date indiquée ci-dessous. Mes obligations en vertu du présent Accord survivront à la résiliation de ma Business Relationship avec la Société, quelle que soit la manière de cette résiliation et seront obligatoires pour mes héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et représentants légaux.

12. Affectation. La Société aura le droit de céder le présent Accord à ses successeurs et ayants droit, et tous les engagements et conventions stipulés ci-dessous bénéficieront et seront exécutoires par lesdits successeurs et ayants droit. Je ne peux pas attribuer ce Accord.

13. Représentations.

a. Je déclare que ma Business Relationship avec la Société et mon exécution de toutes les conditions du présent Accord ne viole pas et ne viole aucun accord pour garder en confiance les informations confidentielles que j'ai acquises en confiance ou en confiance avant ma Business Relationship avec la Société. Je n'ai pas conclu et je ne conclurai aucun accord écrit ou verbal en conflit avec les présentes.

b. J'accepte que toute violation de cet Accord par moi causera un dommage irréparable à la Société et qu'en cas de tel manquement, la Société aura, en plus de tous les recours autorisés par la loi, le droit à une injonction, une exécution spécifique, ou un autre redressement équitable pour empêcher la violation de mes obligations en vertu des présentes. La Société peut demander une telle mesure d'injonction auprès de tout tribunal compétent sans qu'il soit nécessaire de déposer une caution ou une autre garantie.

14. Droit Applicable: Clause De Sélection Du Forum. Le présent Accord et toutes les réclamations découlant du présent Accord, ou toute autre réclamation découlant de la relation entre les parties, doit être régie et interprétée conformément aux lois de l'État de Floride et doit à tous égards être interprétée, appliquée, et gouverné selon les lois internes et internes de cet état, sans donner effet aux principes de conflits de lois de cet état. Toute réclamation ou action en justice intentée par une partie contre l'autre doit être introduite ou maintenue dans tout tribunal d'état ou fédéral situé dans l'État de Floride, et je me sou mets par la présente à la juridiction et au lieu de ce tribunal.

15. Entente Complète. Cet Accord établit l'accord complet, unique et entier entre les parties sur l'objet des présentes et remplace tout autre accord, négociations, discussions, propositions, accords, qu'ils soient oraux ou écrits, précédemment conclu, discuté ou considéré par les parties.

[RESTE DE LA PAGE INTENTIONNELLEMENT LAISSE VIDE]

EN FOI DE QUOI, le soussigné a exécuté le présent Accord en tant qu'instrument scellé à la date indiquée ci-dessus.

<Marc Moszkowski>
Signature

Marc Moszkowski
Nom d'impression

Daté: September 15, 2005

Adresse: c/o DeepGulf, Inc.
700 S. Palafox Street; Suite 160
Pensacola, FL 32502

RECONNU ET AGRÉÉ:

DEEPGULF, INC.

By: <Rustin Howard>

Nom: Rustin Howard

Titre: Président du Conseil d'administration

Daté: September 15, 2005

ANNEXE - TITRE / OBJET DE L'ÉVOLUTION

Ce qui suit est une liste complète de tous les développements et le but de ces développements.

Aucun développement: <MM> (initiales)

Voir ci-dessous: _____ (initiales)

Développements Et Objectifs

L B W B
LITVAK BEASLEY WILSON & BALL
LLP
ATTORNEYS AT LAW

KRAMER A. LITVAK *†
ROBERT O. BEASLEY
PAUL A. WILSON†
BRADEN K. BALL, JR.

226 East Government Street
Pensacola, Florida 32502-3503

TELEPHONE: (850) 432-9818
FACSIMILE: (850) 432-9830

PENNY HENDRIX
PHILLIP A. PUGH †
DEWITT D. CLARK

†ALSO ADMITTED IN ALABAMA
‡LL.M. IN TAXATION
*BOARD CERTIFIED TAX ATTORNEY

January 30, 2018

Par Coursier Recommandé Et Coursier International

Marc Moszkowski
Le Verdos 83300
Chateaudouble
France

Marc Moszkowski
Chalet de Bulvedere
Le Crey 73350,
Champagny-en-Vanoise
France

Re: Deepgulf, Inc.

DEMANDE CONFORMEMENT A FLA. STAT. §772.11 (STATUT DE VOL CIVIL)

Cher Monsieur Moszkowski:

Notre cabinet a le privilège de représenter Deepgulf, Inc. Cette lettre est un avis de recours civil donné conformément à Fla Stat. 772.11. Vous avez volé une opportunité d'affaires que vous deviez obtenir pour Deepgulf, Inc. Au lieu de cela, vous avez détourné une telle opportunité commerciale à vos propres fins.

Vos actions constituent un vol civil, vous exposant à la responsabilité de ce vol civil. À ce jour, les dommages réels subis à la suite de ce vol sont de 345,000 \$ (United States Dollars), car votre indemnité a été obtenue en fonction de votre détournement de l'occasion d'affaires de mes clients.

Cette lettre constitue une demande écrite, conformément à Fla Stat. §772.11, que vous payez 1,035,000 \$ (United States Dollars), directement à ce bureau avant la fin des trente (30) jours suivant la réception de cet avis. ¹ Ce montant représente trois fois le montant des dommages connus que mon client a subis à la suite de vos actions, tel que prévu par la loi de Floride.

Si ce montant n'est pas payé à la date indiquée ci-dessus, mon client m'a chargé de déposer une plainte contre vous afin d'inclure un dénombrement pour vol civil. S'il vous plaît noter que la statue du vol civil prévoit également le recouvrement des honoraires d'avocat et les coûts que mes clients passent dans la poursuite d'une telle action.

Si vous souhaitez résoudre cette affaire sans litige, s'il vous plaît contactez-moi rapidement.

Cordialement,

LITVAK, BEASLEY, WILSON & BALL, LLP

Braden K. Ball, Jr.

BKB:mca

AVIS: Ceci est une traduction de documents originaux créés et exécutés dans l'État de Floride aux États-Unis d'Amérique dans la langue anglaise. Dans le cas d'une divergence de traduction, les originaux anglais ont priorité.

¹ Le paiement doit être effectué par des fonds certifiés payables à "Braden K. Ball, Jr., P.A. Trust Account » et livré à notre bureau.



LITVAK BEASLEY WILSON & BALL
LLP

ATTORNEYS AT LAW

KRAMER A. LITVAK *†
ROBERT O. BEASLEY
PAUL A. WILSON†
BRADEN K. BALL, JR.

226 East Government Street
Pensacola, Florida 32502-3503

TELEPHONE: (850) 432-9818
FACSIMILE: (850) 432-9830

PENNY HENDRIX
PHILLIP A. PUGH †
DEWITT D. CLARK

† ALSO ADMITTED IN ALABAMA
† LL.M. IN TAXATION
* BOARD CERTIFIED TAX ATTORNEY

January 30, 2018

Par Coursier Recommandé Et Coursier International

Marc Moszkowski
Le Verdos 83300
Chateaudouble
France

Marc Moszkowski
Chalet de Bulvedere
Le Crey 73350,
Champagny-en-Vanoise
France

Re: DeepGulf, Inc.

DEMANDE CONFORMEMENT A FLA. STAT. §772.11 (STATUT DE VOL CIVIL)

Cher Monsieur Moszkowski:

Notre cabinet a le privilège de représenter DeepGulf, Inc. Cette lettre est un avis de recours civil donné conformément à Fla Stat. 772.11. Vous avez volé une opportunité d'affaires que vous deviez obtenir pour DeepGulf, Inc. Au lieu de cela, vous avez détourné une telle opportunité commerciale à vos propres fins.

Vos actions constituent un vol civil, vous exposant à la responsabilité de ce vol civil. À ce jour, les dommages réels subis à la suite de ce vol sont de 959,764.22 \$ (United States Dollars), car votre indemnité a été obtenue en fonction de votre détournement de l'occasion d'affaires de mes clients.

Cette lettre constitue une demande écrite, conformément à Fla Stat. §772.11, que vous payez 2,879,292.66 \$ (United States Dollars), directement à ce bureau avant la fin des trente (30) jours suivant la réception de cet avis. ¹ Ce montant représente trois fois le montant des dommages connus que mon client a subis à la suite de vos actions, tel que prévu par la loi de la Floride.

Si ce montant n'est pas payé à la date indiquée ci-dessus, mon client m'a chargé de déposer une plainte contre vous afin d'inclure un dénombrement pour vol civil. S'il vous plaît noter que la statue du vol civil prévoit également le recouvrement des honoraires d'avocat et les coûts que mes clients passent dans la poursuite d'une telle action.

Si vous souhaitez résoudre cette affaire sans litige, s'il vous plaît contactez-moi rapidement.

Cordialement,

LITVAK, BEASLEY, WILSON & BALL, LLP

Braden K. Ball, Jr.

BKB:mca

AVIS: Ceci est une traduction de documents originaux créés et exécutés dans l'État de Floride aux États-Unis d'Amérique dans la langue anglaise. Dans le cas d'une divergence de traduction, les originaux anglais ont priorité.

¹ Le paiement doit être effectué par des fonds certifiés payables à "Braden K. Ball, Jr., P.A. Trust Account » et livré à notre bureau.

IN THE CIRCUIT COURT IN AND FOR ESCAMBIA COUNTY, FLORIDA

DEEPGULF, INC., et al.

PLAINTIFF,

Vs.

CASE NO: 2018 CA 000543

DIVISION: K

MARC M MOSZKOWSKI

DEFENDANT,

SUMMONS PERSONAL SERVICE ON A NATURAL PERSON

TO DEFENDANT: MARC M MOSZKOWSKI

CHALET DE BULVEDERE

LE CREY 73350

CHAMPAGNY-EN VANOISE, FF

IMPORTANT

A lawsuit has been filed against you. You have 20 calendar days after this summons is served on you to file a written response to the attached complaint with the clerk of this court. A phone call will not protect you. Your written response, including the case number given above and the names of the parties, must be filed if you want the court to hear your side of the case. If you do not file your response on time, you may lose the case, and your wages, money, and property may thereafter be taken without further warning from the court. There are other legal requirements. You may want to call an attorney right away. If you do not know an attorney, you may call an attorney referral service or a legal aid office (listed in the phone book).

If you choose to file a written response yourself, at the same time you file your written response to the court you must also mail or take a copy of your written response to the "Plaintiff/Plaintiff's Attorney" named below.

IMPORTANTE

Usted ha sido demandado legalmente. Tiene 20 días, contados a partir del recibo de esta notificación, para contestar la demanda adjunta, por escrito, y presentarla ante este tribunal. Una llamada telefónica no lo protegerá. Si usted desea que el tribunal considere su defensa, debe presentar su respuesta por escrito, incluyendo el número del caso y los nombres de las partes interesadas. Si usted no contesta la demanda a tiempo, pudiese perder el caso y podría ser despojado de sus ingresos y propiedades, o privado de sus derechos, sin previo aviso del tribunal. Existen otros requisitos legales. Si lo desea, puede usted consultar a un abogado inmediatamente. Si no conoce a un abogado, puede llamar a una de las oficinas de asistencia legal que aparecen en la guía telefónica.

Si desea responder a la demanda por su cuenta, al mismo tiempo en que presenta su respuesta ante el tribunal, deberá usted enviar por correo o entregar una copia de su respuesta a la persona denominada abajo como "Plaintiff/Plaintiff's Attorney" (Demandante o Abogado del Demandante).

IMPORTANT

Des poursuites judiciaires ont été entreprises contre vous. Vous avez 20 jours consécutifs à partir de la date de l'assignation de cette citation pour déposer une réponse écrite à la plainte ci-jointe auprès de ce tribunal. Un simple coup de téléphone est insuffisant pour vous protéger. Vous êtes obligés de déposer votre réponse écrite, avec mention du numéro de dossier ci-dessus et du nom des parties nommées ici, si vous souhaitez que le tribunal entende votre cause. Si vous ne déposez pas votre réponse écrite dans le délai requis, vous risquez de perdre la cause ainsi que votre salaire, votre argent, et vos biens peuvent être saisis par la suite, sans aucun préavis ultérieur du tribunal. Il y a d'autres obligations juridiques et vous pouvez requérir les services immédiats d'un avocat. Si vous ne connaissez pas d'avocat, vous pourriez téléphoner à un service de référence d'avocats ou à un bureau d'assistance juridique (figurant à l'annuaire de téléphones).

Si vous choisissez de déposer vous-même une réponse écrite, il vous faudra également, en même temps que cette formalité, faire parvenir ou expédier une copie de votre réponse écrite au "Plaintiff/Plaintiff's Attorney" (Plaignant ou à son avocat) nommé ci-dessous.

PLAINTIFF/PLAINTIFF'S ATTORNEY:

BRADEN K BALL JR

LITVAK BEASLEY WILSON & BALL LLP

226 E GOVERNMENT ST

PENSACOLA, FL 32591

The STATE OF FLORIDA

TO EACH SHERIFF OF THE STATE: You are commanded to serve this Summons and a copy of the Complaint in this lawsuit on the above named Defendant.

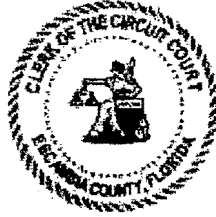
CASUM2053P

Witness, my hand and the seal of this Court on this 3rd day of April, 2018

PAM CHILDERS

CLERK OF THE CIRCUIT COURT

By: *Rene McBride*
Deputy Clerk



If you are a person with a disability who needs any accommodation in order to participate in this proceeding, you are entitled, at no cost to you, to the provision of certain assistance. Please contact Court Administration, ADA Liaison Escambia County, 190 Governmental Center, 5th Floor, Pensacola, FL 32502, (850) 595-4400 Fax (850) 595-0360 ADA.Escambia@flcourts1.gov, at least 7 days before your scheduled court appearance, or immediately upon receiving this notification if the time before the scheduled appearance is less than 7 days; if you are hearing or voice impaired, call 711.

ACTAZUR
E. BERGE-W. RAMOINO-N. WISS
 HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
 Résidences GIORDANENGO
 27 Avenue Carnot - Entrée A
 83300 DRAGUIGNAN



☎ : STANDARD : 04 94 68 00 16

☎ : CONSTATS : 04 94 68 15 18

☎ : Fax : 04 94 68 98 85

URGENCE CONSTAT :

06.20.570.738

Mail : huissiersdraguignan@orange.fr

www.huissiers-var.fr

Horaires d'ouverture de l'Etude :

7 h 30 - 18 h 00 NON STOP

FERMETURE 17H le vendredi

IBAN:FR76 1910 6000 1043 6081 3290 385
 AGRIFRPP891 (CREDIT AGRICOLE)

SIRET DRAGUIGNAN 343 197 927 (87 D 91)
 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: FR 06 343.197.927

REFERENCE A RAPPELER :

Dossier : 110609

Affaire : DEEPGULF, INC/MOSZKOWSKI

Service : 6

Responsable : MA

/ 222-0106

**ACTE
 D'HUISSIER
 DE
 JUSTICE**

COPIE



Coût - Décret n° 2016-230 du 26/02/16 :

SIGNIFICATION D'ASSIGNATION et D'AVIS DE CONVOCATION

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE

Spah e fin

Nous, Société Civile Professionnelle ACTAZUR, Edouard BERGE - William RAMOINO - Nathan WISS, Huissiers de Justice Associés à la résidence de Draguignan, y demeurant 27 Avenue Carnot, résidences Giordanengo, Entrée A - 83300 DRAGUIGNAN, l'un d'eux soussigné

A LA DEMANDE :

1/ Société DEEPGULF, Inc dont le siège social est 431 East Zaragoza St. Unit B PENSACOLA FL 32502 FLORIDE USA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

2/ Société TOKE OIL and GAS, Inc dont le siège social est 431 East Zaragoza St. Unit B PENSACOLA FL 32502 FLORIDE USA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

Elisant domicile en mon étude

A : Monsieur MOSZKOWSKI Marc né(e) le 25/06/1954 à COEVORDEN, Ingénieur, demeurant Le Verdos 83300 CHATEAUDOUBLE
 parlant « à » comme il est dit au procès-verbal de signification

NOUS VOUS SIGNIFIONS PAR LE PRESENT :

-une assignation traduite en français ainsi que les pièces A, B, C

-une assignation en anglais et l'avis de convocation

Aux fins qu'il n'en ignore et qu'il en ait connaissance parfaite et légale.

SOUS TOUTES RESERVES

ACTAZUR
E. BERGE-W. RAMOINO-N.
WISS
 HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
 Résidences GIORDANENGO
 27 Avenue Carnot - Entrée A
 83300 DRAGUIGNAN



☎ : STANDARD : 04 94 68 00 16
 ☎ : CONSTATS : 04 94 68 15 18
 ☎ : Fax : 04 94 68 98 85
 URGENCE CONSTAT : 06.20.570.738
 Mail : huissiersdraguignan@orange.fr

IBAN:FR76 1910 6000 1043 6081 3290 385
 AGRIFRPP891 (CREDIT AGRICOLE)

Membre d'une Association de Gestion Agréée par l'Administration Fiscale

Le règlement des versements et honoraires par chèque est accepté

SIRET DRAGUIGNAN 343 197 927 (87 D 91)
 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: FR 00 343.197.927

REFERENCE A RAPPELER :

Dossier : **110609** / 06-18-05-11745
 Affaire : DEEPGULF, INC/MOSZKOWSKI*
 / 222-0106

**ACTE
 D'HUISSIER
 DE
 JUSTICE**

COPIE



Coût - Décret n° 2016-230 du 26/02/16 :

Emol. Art R444-3 C Com 51.48
 Transp. Art A.444-48 7.67
 Copies de pièces annexées 42.90
 Total H.T. 102.05
 Total TVA 20.41
 Affr. Art A.444-48(1) 1.72
 T.F. Art 302 bis Y CGI 14.89
 Total Eurs TTC 139.07

**MODALITES DE REMISE DE L'ACTE
 SIGNIFICATION D'ASSIGNATION**

Cet acte a été remis

par ☐ Huissier de Justice
☒ Clerc assermenté

A :
 Monsieur MOSZKOWSKI Marc

Dans les conditions indiquées à la rubrique marquée ci-dessous d'une croix suivant les déclarations qui lui ont été faites.

M'étant transporté chez le destinataire, à l'adresse indiquée en tête des présentes, j'ai remis l'acte :



I - REMISE A PERSONNE

Au destinataire (**personne physique**) ainsi déclaré

☐ rencontré à l'étude sur justification de son identité

☐ sur procuration à l'étude à sur justification des identités



Au destinataire (**personne morale**)

à Nom : Prénom :

qui a déclaré être :

☐ Représentant légal

☐ Fondé de pouvoir

☐ habilité à recevoir l'acte

la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mentions de l'article 655 du C.P.C a été adressée avec une copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.



II - REMISE A DOMICILE ELU

Au domicile élu par le destinataire :

à Qualité :

la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mentions de l'article 655 du C.P.C a été adressée avec une copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.



III REMISE A PERSONNE PRESENTE

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire, et ces circonstances rendant impossible la signification à personne, l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli.

A une personne présente :

Nom : Prénom : Qualité :

Qui a accepté de recevoir copie de l'acte.

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile, conformément à l'article 655 du C.P.C et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.

Visa des mentions relatives à la signification

L'expédition certifiée conforme de l'acte signifiée au destinataire comporte **66** feuilles

ACTAZUR
E. BERGE-W. RAMOINO-N. WISS



Edouard BERGE



William RAMOINO



Nathan WISS